

АПЕЛАЦИОНИ СУД У НИШУ

БИЛТЕН

Бр. 1



Ниш, 2010. године

БИЛТЕН

АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У НИШУ

ИЗДАВАЧ: Intermex, Београд, Булевар војводе Мишића 37/II
За издавача: Љиљана Миланковић-Васовић, директор

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ
УРЕДНИК:

Новица Стефановић,
судија Апелационог суда у Нишу

ЗАМЕНИК
ГЛАВНОГ И ОДГОВОРНОГ
УРЕДНИКА:

Владислав Богдановић,
судија Апелационог суда у Нишу

РЕДАКЦИЈСКЕ ГРУПЕ

За кривично право:

судија Мирјана Ђорђевић - руководица групе
судија Слободан Љубић - члан
судија Снежана Милошевић - члан

За грађанско право:

судија Зоран Ђорђевић - руководица групе
судија Јелена Јоановић - члан
судија Ранко Динић - члан

СЕКРЕТАР РЕДАКЦИЈЕ:

Златица Петровић, судијски сарадник

ШТАМПАРИЈА:

"Радункић", Београд

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
34

БИЛТЕН Апелационог суда у Нишу / главни и одговорни уредник Новица Стефановић. - бр. 1, 2010- . - Београд (Булевар војводе Мишића 37/II) : Intermex, 2010- (Београд : "Радункић"). - 22 cm

Три пута годишње. - Је наставак: Bilten sudske prakse - Okružni sud u Nišu = ISSN 1452-6603
ISSN 2217-4125 = Билтен Апелационог суда у Нишу - COBISS.SR-ID 179852044

Свако копирање, умножавање, објављивање и дистрибуирање целине или делова текста из овог Билтена представља повреду ауторског права и кривично дело (сходно одредбама члана 187. Закона о ауторском и сродним правима, и члана 199. Кривичног законика).

Коришћење делова текста из овог Билтена дозвољено је сходно ауторском праву и уз сагласност издавача.

САДРЖАЈ

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ.....	5
----------------------	---

ИЗВОД ИЗ РАСПОРЕДА ПОСЛОВА АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У НИШУ ЗА 2010. ГОДИНУ.....	7
--	---

ИЗВОД ИЗ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЗА ПЕРИОД 01.01.2010. - 30.09.2010.	11
---	----

ПРАВНА СХВАТАЊА

<i>КРИВИЧНО ПРАВО</i>	15
-----------------------------	----

СУДСКА ПРАКСА

<i>КРИВИЧНО ПРАВО</i>	19
-----------------------------	----

<i>ГРАЂАНСКО ПРАВО</i>	53
------------------------------	----

Облигационо право	55
-------------------------	----

Облигационо-правни односи	60
---------------------------------	----

Својинско-правни односи.....	62
------------------------------	----

Грађанско-процесно право	65
--------------------------------	----

Породично право.....	68
----------------------	----

Радно право	73
-------------------	----

ТЕОРИЈСКО-ПРАКТИЧНА РАЗМАТРАЊА

Мирослава Миловановић и Ранко Динић

Спорови по тужбама потрошача електричне енергије	79
--	----

Снежана Милошевић

Кривично правна заштита животне средине (Стандарди ЕУ)	82
--	----

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Ступањем на снагу Закона о уређењу судова ("Службени гласник РС", број 116/08, 104/09) и Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава ("Службени гласник РС", број 116/08) правосуђе у Републици Србији је реорганизовано и од 1. јануара 2010. године функционише нова мрежа судова. Врховни Касациони суд поступа само по ванредним правним средствима тако да нема више Врховног суда Србије као другостепеног суда. Целокупна другостепена надлежност у кривичним стварима сада је у апелационим судовима, а другостепена надлежност у грађанским стварима подељена је између апелационих и виших судова.

У кривичним стварима за тешка кривична дела судска пракса изграђивана је пре свега одлукама Врховног суда Србије, па је тако уједначавана за целу територију Републике Србије. Сада је та надлежност пренета на четири апелациона суда па ће се судска пракса стварати одлукама пре свега апелационих судова. У грађанској материји другостепена надлежност је била у окружним судовима а сада је знатан део те другостепене надлежности у апелационим судовима.

Дакле, у кривичним стварима, другостепена надлежност је код тешких кривичних дела са једног пренета на четири суда а код других кривичних дела са тридесет окружних судова на четири апелациона. У грађанској материји у једном делу судска пракса ће се уместо у тридесет окружних судова стварати у четири апелациона суда а у кривичној ће се целокупна судска пракса стварати у четири апелациона суда. У суштини смањује се број центара стварања судске праксе.

Ради остваривања принципа једнакости грађана пред законом, нужно је уједначавање судске праксе. Издавање Билтена стога је неопходно јер је објављивање правних схватања поводом правних питања која се појављују у пракси судова један од значајних метода уједначавања судске праксе.

С друге стране, то је неопходно и ради подизања нивоа правничког знања судија. Од предвиђених 285 судија у свим судовима на подручју Апелационог суда у Нишу, изабрано је 252 судије а од тих 252 њих 87 је први пут бирано на судијску функцију. У основним судовима 84 судије

је први пут бирано за судију, тако да у овим судовима сада је 50% судија први пут бираних, тј. половина судија су судије почетници којима ће многа питања бити спорна.

У досадашњих девет месеци рада, већ су уочене одређене појаве и поједина питања која код првостепених судија изазивају недоумице, што доводи до различитог поступања. Доста тих питања за многе искусне судије и нису спорна. Међутим, због великог броја младих судија, односно судија почетника, нужно је објавити и нека правна схватања изражена у одлукама Апелационих судова која су искусним судијама давно позната.

То су све разлози који оправдавају и намећу потребу за издавањем Билтена и надамо се да ће то бити од помоћи судијама а све ради остваривања циљева реформе правосуђа.

Вршилац функције председника Апелационог суда у Нишу
Новица Стефановић

ИЗВОД ИЗ РАСПОРЕДА ПОСЛОВА АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У НИШУ ЗА 2010. ГОДИНУ

СУДСКА УПРАВА

Пословима судске управе руководи председник суда.

За заменика председника суда одређује се Братислав Крстић.

Заменику председника суда, поред општих послова, поверавају се посебне обавезе, овлашћења и одговорности и то:

- доношење и потписивање аката судске управе у одсуству председника суда, а које нису у искључивој - непреносивој надлежности председника суда;

- надлежност председника суда;

- поступање по притужбама и захтевима за изузеће судија;

- Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја;

- спровођење и праћење Програма решавања старих предмета;

Посебне обавезе поверавају се судији Снежани Милошевић за информисање, контакте с јавношћу и медијима (портпарол).

СУДСКО ОСОБЉЕ

За председнике судских одељења одређују се и то:

1. У одељењу судске праксе: Новица Стефановић, вршилац функције председника суда, за заменике судија Мирјана Ђорђевић и судија Зоран Ђорђевић.

2. У Кривичном одељењу судија Братислав Крстић, а заменика судија Снежана Милошевић.

3. У Грађанском одељењу: судија Владислав Богдановић, а за заменика судија Мирослава Миловановић.

КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ

I веће

1. Новица Стефановић, председник већа
2. Љиљана Миљковић, члан
3. Ранко Банковић, члан

II веће

1. Братислав Крстић, председник већа
2. Весна Стефановић, члан
3. Драгана Живадиновић, члан
4. Горана Митић, члан

Судија Весна Стефановић ће примати предмете у поступцима према малолетницима, те ће са осталим члановима овог већа чинити веће за малолетнике, у којим ће предметима председавати већу.

III веће

1. Снежана Милошевић, председник већа
2. Слободан Љубић, члан
3. Небојша Цолић, члан
4. Љубомир Јовановић, члан

IV веће

1. Мирјана Ђорђевић, председник већа
2. Зоран Поповић, члан
3. Слободан Стојиљковић, члан
4. Вера Милошевић, члан

Судија Зоран Поповић ће примати предмете у вези кривичних дела против Војске Србије, те ће са осталим члановима већа чинити посебно веће, којим ће председавати.

Већа за одлучивање у трећем степену биће у сваком конкретном предмету одређено посебном наредбом председника суда.

Председника већа замењује први члан већа.

Попуна већа до пуног састава вршиће се према посебном распореду који ће месечно утврђивати председник Кривичног одељења.

За руководиоца евиденције судске праксе у Кривичном одељењу одређује се судија Мирјана Ђорђевић, а за заменика судија Слободан Љубић.

Дежурна Већа за време годишњег одмора у кривичном одељењу:

- у јулу месецу I веће

- у августу месецу II веће.

ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ

I веће

1. Владислав Богдановић, председник већа
2. Јасмина Андрејевић, члан
3. Слободанка Китановић, члан

II веће

1. Ранко Динић, председник већа
2. Слађана Ђурковић, члан
3. Љиљана Јовановић, члан

III веће

1. Зоран Ђорђевић, председник већа
2. Весна Вукас, члан
3. Тања Ристић, члан

IV веће

1. Јелена Јовановић, председник већа
2. Милица Манић, члан
3. Зорица Цветковић, члан

V веће

1. Мирјана Игњатовић, председник већа
2. Миодраг Марјановић, члан
3. Александар Пантић, члан

VI веће

1. Мирослава Миловановић, председник већа
2. Данијела Николић, члан
3. Олгица Спасић, члан

VII веће

1. Ивана Рађеновић, председник већа
2. Љубиша Милојевић, члан
3. Слађана Стојановић, члан

Судије II и VI већа примаће и предмете у вези породичних и статусних спорова, те ће чинити посебна већа за наведене спорове.

Судије III и VII већа примаће и предмете у вези радних спорова, те ће чинити посебна већа за наведене спорове.

За руководиоца евиденције судске праксе у Грађанском одељењу одређује се судија Зоран Ђорђевић, а за заменика судија Јелена Јовановић.

Предмети "Рех." у зависности од материје расподељиваће се по редоследу пријема у том одељењу.

ОДЕЉЕЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ

Одељење судске праксе чине судије:

1. Новица Стефановић, вршилац функције председника суда;
2. Братислав Крстић, заменик председника суда и председник Кривичног одељења;
3. Владислав Богдановић, председник Грађанског одељења;
4. Мирјана Ђорђевић, руководилац евиденције судске праксе у Кривичном одељењу;
5. Зоран Ђорђевић, руководилац евиденције судске праксе у Грађанском одељењу.

ИЗВОД ИЗ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЗА ПЕРИОД 01.01.2010. - 30.09.2010.

Као што се из приложене табеле види Апелациони суд у Нишу од других судова преузео је укупно 4.106 предмета, тако да је већ првог дана рада, према тада расположивом броју судија рад почео са просечно 128 предмета по судији.

За првих девет месеци примљено је још 6.870 предмета, тако да их је у раду било укупно 10.976. Решено је 6.717 па је у раду остало 4.260 предмета, што је незнатно повећање у односу на број предмета са којим је почет рад. При том се мора имати у виду да се ради о почетку рада суда, да је то био и период коришћења годишњих одмора па се може очекивати да ће се у наредном периоду остварити још бољи резултати и постићи задовољавајући степен ажурности.

*Вршилац функције председника суда
Новица Стефановић*

БРОЈ ПРИМЉЕНИХ И РЕШЕНИХ ПРЕДМЕТА У АПЕЛАЦИОНОМ СУДУ НИШ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2010. ДО 30.09.2010. ГОД.

Материја	Преузето из других судова на дан 01.01.2010.	Број новопримље- них предмета	Укупно у раду	Број решених предмета	Остало у раду
КЖ 1	877	2427	3304	1483	1821
КЖ 2	69	897	966	863	103
КЖ 3		5	5	4	1
КР	5	35	40	39	1
КЖМ, КРМ	2	47	49	33	16
КЖВП		7	7	6	1
ГЖ, ГЖ2, Р, рех	2351	1850	4201	2840	1361
ГЖ 1	802	1603	2405	1449	956
УКУПНО	4106	6870	10976	6717	4260

ПРАВНА СХВАТАЊА

КРИВИЧНО ПРАВО

ПРАВНО СХВАТАЊЕ

усвојено на седници кривичног одељења Апелационог суда у Нишу
дана 09.06.2010.

Ако је окривљени према више лица извршио радње које чине кривично дело насиље у породици из чл. 194. КЗ не могу се исте правно квалификовати као јединствено нити као продужено кривично дело насиље у породици већ ће бити онолико кривичних дела колико је оштећених.

Образложење

Према чл. 25. ст. 1. Устава РС физички и психички интегритет је неповредив, што значи да свако као појединац а не само као члан групе, породице или нације ужива потпуну заштиту свог физичког и психичког интегритета.

Код извршења кривичног дела насиље у породици последица је угрожавање спокојства, телесног интегритета или душевног стања члана своје породице. Дакле, овим кривичним делом повређују се највиша лична добра па је пасивни субјекат појединац као члан породице. Појединац тиме што је члан породице не губи индивидуалност и његова највиша лична добра се не претварају у некаква колективна добра већ остају лична, те стога и уживају појединачну а не колективну заштиту. Зато се повреда тих личних добара више чланова породице не може сматрати једним нити пак продуженим кривичним делом.

Према одредбама чл. 61. ст. 2. КЗ кривична дела управљена против личности могу чинити продужено кривично дело само ако су учињена према истом лицу, што такође искључује постојање продуженог кривичног дела насиље у породици у ситуацији када има више пасивних субјеката.

Повреда неких личних добара више лица може представљати једно кривично дело само ако је то изричито прописано. То је на пример код кривичног дела убиства код којег је лишење живота више лица прописано као кривично дело тешко убиство из чл. 114. тач. 11, или код кривичног дела угрожавање сигурности из чл. 138. ст. 2. Како код насиља у породици нема такве одредбе то ако је једном радњом угрожено спокојство, телесни интегритет или душевно стање више чланова породице неће бити једног кривичног дела већ ће их бити онолико колико је пасивних субјеката.

СУДСКА ПРАКСА

КРИВИЧНО ПРАВО

ОДМЕРАВАЊЕ КАЗНЕ

(Чл. 54. КЗ)

Не може се као олакшавајућа околност приликом изрицања казне за кривично дело фалсификовање исправе из члана 355. ст. 2. У вези ст. 1. КЗ, ценити чињеницу да је од оптуженог одузето путничко возило које је купио.

Из образложења

Пресудом Општинског суда у Нишу К.бр.625/07 од 08.09.2009. године оптужени је оглашен кривим због кривичног дела фалсификовање исправе из члана 355. ст. 2. у вези ст. 1. Кривичног законика, и осуђен је на казну затвора у трајању од три месеца, и изречена му је мера безбедности одузимања предмета намењених за извршење кривичног дела и то саобраћајне дозволе, полисе осигурања регистарских таблица и овлашћења за управљање путничким возилом.

Неосновано се у изјављеној жалби указује да првостепени суд као олакшавајућу није ценио околност да је оптужени оштећен јер му је одузето возило које је купио. Ово због тога што првостепени суд није утврђивао да ли је оптуженом предметно возило трајно одузето, па чак и да је истинит такав навод жалбе, та околност не може представљати олакшавајућу, пошто се одузимање возила врши у законом предвиђеном прекршајном, управном, царинском или кривичном поступку.

(Пресуда Општинског суда у Нишу К. 625/07 од 08.9.2009. г. и Апелационог суда у Нишу Кж.1.1638/10 од 13.10.2010. г.)

Приредио: судија Зоран Поповић

СТИЦАЈ

(Чл. 60. КЗ)

Не постоји стицај кривичног дела скидање и повреда службеног печата или знака из члана 327. ст. 1. КЗ и кривичног дела из члана 159. ст. 1. Закона о енергетици када је окривљени, да би се самовласно прикључио на електро-дистрибутивну мрежу, скинуо пломбу

Електродистрибутивног предузећа, и извршио самовласно прикључење, већ само кривично дело из члана 159. ст. 1. Закона о енергетици.

Из образложења:

Првостепени суд је окривљеног огласио кривим за кривично дело скидање и повреде службеног печата или знака из чл. 327. став 1. КЗ у стицају са кривичним делом из чл. 159. став 1. Закона о енергетици. Међутим Апелациони суд у Нишу налази да је на овај начин повређен кривични закон на штету окривљеног јер се у конкретном случају ради о привидном стицају кривичних дела по основу супсидијаритета. Ово због тога што се кривично дело повреда службеног печата или знака појављује као претходни стадијум у извршењу кривичног дела из чл. 159. став 1. Закона о енергетици. Повреда пломбе која је постављена од овлашћених службених лица Електродистрибуције је саставни део делатности окривљеног која је била управљена на самовласно прикључење на електродистрибутивну мрежу и неовлашћено коришћење електричне енергије па се не може радити о стицају кривичних дела јер кривично дело из чл. 327. став 1. КЗ је конзумирано кривичним делом из чл. 159. став 1. Закона о енергетици. Стога је Апелациони суд, правилном применом кривичног закона, противправне радње окривљеног садржане у изреци првостепене пресуде за које је оглашен кривим, правно квалификовао као кривично дело из члана 159. ст. 1. Закона о енергетици.

(Пресуда Општинског суда у Прокупљу К.598/09 од 18.11.2009. г. и Апелационог суда у Нишу Кж1. 1166/10 од 27.8.2010. г.)

Приредио: судија Зоран Поповић

**МЕРА БЕЗБЕДНОСТИ - ЗАБРАНА ВРШЕЊА ПОЗИВА,
ДЕЛАТНОСТИ И ДУЖНОСТИ
ИЗ ЧЛ. 85. КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА**

Суд може учиниоцу кривичног дела забранити вршење одређеног позива, одређене делатности или свих или неких дужности ве-

заних за располагање, коришћење, управљање или руковање туђом имовином или за чување те имовине.

Из образложења:

У случају изрицања мере безбедности - забрана вршења позива, делатности или дужности из чл. 85. Кривичног законика треба имати у виду да ова мера у садржајном смислу значи забрану на одређено време, одређеног позива, одређене делатности или одређене дужности, при чему се:

Позивом сматрају, по правилу, оне професионалне делатности које обухватају пружање другима одређених стручних услуга;

- Делатности најчешће значе вршење неких стручних услуга од стране појединца које се по правилу обављају у виду заната;

- Дужности су обавезе које се односе на располагање, коришћење, управљање, руковање или чување туђе имовине.

У судској одлуци мора бити конкретизована садржина забране, па је наведеном пресудом Апелационог суда у Нишу преиначена првостепена пресуда, тако што је окривљеном поред изречених кривичних санкција, изречена и мера безбедности из чл. 85. КЗ.

- забрана вршења трговинске делатности у трајању од две године, рачунајући од дана правноснажности пресуде, с тим што се време проведено у затвору не урачунава у време трајања ове мере. У конкретном случају изрицање наведене мере безбедности је у складу са одредбом чл. 85. КЗ, јер се изриче уз казну затвора и новчану казну, а ранија осуђиваност окривљеног за истоврсно кривично дело и већ изрицана иста мера безбедности нису деловале, то произилази да се оправдано може сматрати да би даље вршење трговинске делатности од стране окривљеног било опасно.

(Пресуда Општинског суда у Прокупљу К.бр.473/07 од 01.10.2009. године и Пресуда Апелационог суда у Нишу, КжЛ. бр. 1393/10 од 09.06.2010. године)

Обрадила: судија Снежана Милошевић

**СУБЈЕКТИВНА ОБЕЛЕЖЈА
КРИВИЧНОГ ДЕЛА ТЕШКО УБИСТВО
ИЗ ЧЛ. 114 СТАВ 1. ТАЧКА 5. КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА**

Из утврђеног чињеничног стања произилази садржина свести и воље учиниоца која опредељује његов психички однос према извршеном кривичном делу.

Из образложења:

Правилан је закључак првостепеног суда да је малолетник дело извршио са директним умишљајем. Из околности конкретног случаја и правилно утврђеног чињеничног стања произилази садржина свести и воље малолетног који опредељује његов психички однос према извршеном кривичном делу. Поступци малолетног у припреми извршења дела и његовој реализацији који су детаљно описани у побијаној пресуди, од прављења подобног средства за извршење дела, дрвене безбол палице, планирања времена и начина одласка у двориште оштећеног С.С. који је његов комшија, провере могућности неопаженог уласка у собу где он спава, уласка у његову собу без икакве најаве, наглим ударом у врата собе и изненадним нападом на оштећеног који је спавао и лицем био окренут према зиду, тако што је одмах почео да га удара дрвеном палицом по глави, а затим претраживањем одеће ради проналазка и одузимања новца док се оштећени налазио у самртном ропцу, и радњама које је предузео у прикривању трагова извршеног дела, су околности које поуздано указују да је код њега била изражена свест о садржини и значају свих поступака и радњи које је предузимао, и опредељен вољни елеменат умишљаја кроз хтење наступања последице дела, како у односу на лишење живота оштећеног, тако и у погледу квалификаторне околности, која се огледа у посебној побуди да убиство изврши из користољубља.

Супротни наводи жалбе да малолетник није поступао у намери да лиши живота оштећеног су неприхватљиви с обзиром да се одредбом чл. 114 ст. 1. тач. 5. Кривичног законика за постојање кривичног дела тешко убиство из користољубља не тражи намера за лишење живота, као посебан виши степен умишљаја, већ је за извршење овог дела

које је квалификовано посебном побудом неопходан директан умишљај, као облик виности са којим ово дело једино може да се изврши.

(Пресуда Апелационог суда у Нишу КжмЛЈр. 19/10 и Пресуда Вишег суда у Врању КмЛЈр. 53/10).

Обрадио: судија Братислав Крстић

УЗРОЧНА ВЕЗА ИЗМЕЂУ РАДЊЕ УЧИНИОЦА И НАСТАЛЕ ПОСЛЕДИЦЕ

(Кривично дело тешко убиство
из чл. 114. ст. 1. тач. 5. Кривичног законика)

Узрочна веза између радње учиниоца и настале последице, смрти оштећеног, није прекинута постојањем ранијих болести оштећеног и изостанком правовремене медицинске помоћи.

Из образложења:

Првостепени суд је дао јасне разлоге из којих прихвата налаз и мишљења вештака медицинске струке и утврђује да је узрок смрти последица тешких телесних повреда опасних по живот које је задобио оштећени. У жалби браниоца се наводи да је вештак обдуцент утврдио постојање ранијих болести оштећеног и допринос таквих обољења настанку смртног исхода и да је првостепени суд погрешно применио материјално право јер се у радњама учиниоца стичу битна обележја кривичног дела тешка телесна повреда квалификована смрћу из чл. 121. тач. 3. Кривичног законика, а не кривичног дела тешко убиство из чл. 114. ст. 1. тач. 5. Кривичног законика. Апелациони суд оцењује да раније болести оштећеног нису такве околности које би могле да прекину узрочну везу између поступака малолетног и нанетих тешких телесних повреда опасних по живот, са насталом последицом, односно смртним исходом, јер се ради о старијем човеку, код кога је могуће очекивати таква обољења, а смрт је наступила изненада у кратком временском размаку од око 2 часа после нанетих повреда, па стога истицањем ових навода жалбе нису доведени у сумњу закључци првостепеног суда о узроку смрти.

Утврђене околности извршења дела а посебно да је оштећеног учинилац ударио дрвеном палицом по глави више пута, изненада док је био окренут леђима према зиду и поред покушаја оштећеног да се заштити, указује да је био свестан да наведене радње предузима у циљу лишења живота оштећеног и да је такву последицу својих поступака хтео, а да је правовремена медицинска помоћ само евентуално могла да спаси живот оштећеног али кривица малолетног за настану последицу не би изостала, јер тиме није дошло до прекида узрочне везе између нанетих повреда и смрти оштећеног.

(Пресуда Апелационог суда у Нишу КжмА.бр. 19/10 и Пресуда Вишег суда у Врању Км.бр.53/10)

Обрадио: судија Братислав Крстић

КРИВИЧНО ДЕЛО КЛЕВЕТЕ ИЗ ЧЛ. 171. КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА

Изрека пресуде за кривично дело клевете из чл. 171. Кривичног законика у делу клеветничке изјаве мора бити идентична наводи-ма из оптужног акта.

Из образложења:

Првостепена пресуда је донета уз битну повреду одредаба кривичног поступка из чл. 368. ст. 1. тач. 11. ЗКП, на коју повреду се основано указује изјављеном жалбом, јер је изрека пресуде у делу клеветничке изјаве потпуно другачија од оне изнете у приватној тужби, противречна разлозима, при чему су дати разлози нејасни. Ово због тога што је првостепени суд у изреци побијане пресуде потпуно изменио речи које је приватна тужила навела у тужби као клеветничку изјаву. Због овако значајне измене клеветничке изјаве остало је нејасно да ли је првостепени суд решио предмет оптужног акта, да ли је одлучио о ономе за шта је приватна тужила поднела приватну тужбу, те да ли је у коначном окривљени износио тврдње наведене у приватној тужби или не.

Првостепени суд је оценом изведених доказа утврдио другачије чињенично стање од оног описаног у приватној тужби, те је потом окри-

вљеног огласио кривим за радње измењене управо у делу клеветничке изјаве. Побижана пресуда поред наведених недостатака нема ни јасне разлоге за оцену одбране окривљеног и изведених доказа, при чему се првостепени суд при оцени доказа широко користи тумачењем утврђених чињеница, а све у покушају да речи наведене у тужби као клеветничку изјаву уподоби речима за које је утврдио да је окривљени изрекао.

(Пресуда Општинског суда у Власотинцу К.бр.19/09 од 25.03.2009. године Решење Апелационог суда у Нишу Кж.1.бр.1813/10 од 14.05.2010. године)

Обрадила: судија Снежана Милошевић

КРИВИЧНО ДЕЛО ТЕШКА КРАЂА ИЗ ЧЛ. 204. СТ. 1. ТАЧ. 2. КЗ И ПРИМЕНА БЛАЖЕГ ЗАКОНА

Уколико је кривично дело крађе учињено од стране више лица, а не групе, неће постојати квалификовани облик крађе из чл. 204. ст. 1. тач. 2. КЗ, већ кривично дело крађа из чл. 203. ст. 1. КЗ у вези чл. 33. КЗ.

Из образложења:

Испитујући правилност примене кривичног закона, поводом жалбе јавног тужиоца, а по службеној дужности, Апелациони суд налази да у смислу чл. 5. ст. 2. Кривичног законика, који је ступио на снагу дана 11.09.2009. године, на радње двојице оптужених треба применити као блажи Кривични законик (Закон о изменама и допунама КЗ - "Службени гласник РС", 72/09 од 03.09.2009. године).

Ово због тога што је првостепени суд радње двојице оптужених правно квалификовао као кривично дело тешка крађа из чл. 204. ст. 1. тач. 2. КЗ, дакле као квалификовани облик крађе и то због тога што је крађа извршена од стране више лица. Након ступања на снагу наведеног Закона о изменама и допунама Кривичног законика, кривично дело тешка крађа из чл. 204. ст. 1. тач. 2. КЗ, постоји уколико је крађа извршена од стране групе, а одредба чл. 112. ст. 22. КЗ прописује да групу чине најмање три лица повезаних ради трајног или повремениг вршења кривичних дела, ко-

ја не мора да има дефинисане улоге својих чланова, континуитет чланства или развијену структуру.

Правилно примењујући закон, Апелациони суд је уз примену одредбе чл. 5. ст. 2. КЗ, радње оптужених Д.Ј. и А.З., за које су првостепеном пресудом оглашени кривим, правно квалификовао као кривично дело крађа из чл. 203. ст. 1. КЗ, у саизвршилаштву у вези чл. 33. КЗ, управо имајући у виду да су обојица оптужених учествовали у радњи извршења кривичног дела крађа и то са директним умишљајем, који обухвата њихову свест о радњи, последици и заједничком деловању, што су и хтели.

(Пресуда Општинског суда у Нишу К.бр.642/08 од 09.04.2009. године Пресуда Апелационог суда у Нишу, Кж.1. бр. 367/10 од 12.02.2010. године)

Обрадила: судија Снежана Милошевић

ПОРЕСКА УТАЈА

(Чл. 229. КЗ)

Царине су дажбине, писане Законом о царинској тарифи, те стога њихово избегавање представља избегавање плаћања других прописаних дажбина као облика вршења кривичног дела пореска утаја из чл. 229. КЗ.

Из образложења:

Окривљени је првобитно био оптужен за кривично дело злоупотреба службеног положаја из чл. 242 ст. 4 у вези ст. 1 КЗ РС у стицају са кривичним делом избегавање плаћања пореза из чл. 172 ст. 1 Закона о пореском поступку и пореској администрацији, а који закони су важили у време извршења дела и подизања оптужнице. Дана, 01. јануара 2006. године, ступио је на снагу Кривични законик објављен у Службеном гласнику РС, број 85/2005 који је у чл. 431 прописао "са даном ступања на снагу тог законика престаје да важи чл. 172 Закона о пореском поступку и пореској администрацији". Овај законик прописује кривично дело пореска утаја у чл. 229 ст. 1, а као радње извршења дела наводи "ко у намери да потпуно или делимично избегне плаћање пореза, доприноса или других

прописаних дажбина...". Окривљени је оглашен кривим да је неистинито приказао вредност увезене робе, па је на тај начин мање платио пореске дажбине, те да је тако себи прибавио противправну имовинску корист. Основано се жалбом бранилаца указује, да према наведеним одредбама чл. 229 Кривичног законика, избегавање плаћања царинских дажбина представља кривично дело пореске утаје. Апелациони суд налази да су царине, дажбине, прописане Законом о царинској тарифи, те да стога њихово избегавање представља избегавање плаћања других прописаних дажбина као облика извршења кривичног дела пореска утаја из чл. 229 КЗ, те да радње за које је окривљени оглашен кривим се морају правно квалификовати као кривично дело пореска утаја из чл. 229 ст. 1 КЗ, с обзиром да збир избегнутог пореза и царинских дажбина износи 1.442.249,27 динара, тј., више од стопедесет хиљада динара, а мање од милион и петсто хиљада динара.

Према одредбама чл. 5 КЗ, на учиниоца кривичног дела примењује се закон који је важио у време извршења кривичног дела, а ако је после извршења кривичног дела измењен закон, једном или више пута, примењује се закон који је најблажи за учиниоца. У време извршења кривичног дела избегавање плаћања царинских дажбина се није могла подвести под кривично дело избегавање плаћања пореза из чл. 172 Закона о пореском поступку и пореској администрацији, јер се то кривично дело односило само на пореске дажбине. Стога би те радње могле представљати кривично дело злоупотреба службеног положаја из чл. 242 КЗ РС. За основни облик тог кривичног дела била је прописана казна затвора од шест месеци до пет година. Како је наведено, ступањем на снагу Кривичног законика, избегавање плаћања царинских дажбина представља један од облика извршења кривичног дела пореска утаја из чл. 229 КЗ који је основни облик тог кривичног дела, предвиђа казну затвора до три године и новчану казну. Изменама кривичног законика из Службеног гласника РС број 72/2009, за основни облик тог кривичног дела прописана је казна затвора у трајању од шест месеци до пет година. Дакле, по окривљеног су најповољније одредбе Кривичног законика - "Службени гласник РС", број 85/2005, које су важиле до 11. септембра 2009. године, јер су прописивале најблажу казну - казну затвора до три године и новчану казну. Стога се у складу са одредбама чл. 5 ст. 2 КЗ радње окривљеног за које је оглашен

кривим морају правно квалификовати као кривично дело пореска утаја из чл. 229 ст. 1 КЗ према одредбама из Службеног гласника РС број 85/2005.

(Пресуда Апелационог суда у Нишу Кж 1 бр.1536/10 и пресуда Општинског суда у Нишу К.бр.1731/08)

Приредио: судија Новица Стефановић

РАДЊА КРИВИЧНОГ ДЕЛА ПОРЕСКА УТАЈА ИЗ ЧЛ. 229. КЗ

Изрека пресуде којом се окривљени оглашава кривим за кривично дело пореска утаја из чл. 229. Кривичног законика мора садржати једну од алтернативно одређених радњи овог кривичног дела.

Из образложења:

Изрека пресуде је неразумљива због тога што у чињеничном опису није јасно наведена радња извршења кривичног дела за које је окривљени оглашен кривим. Наиме, првостепени суд је изреком пресуде окривљеног огласио кривим, зато што у намери да у потпуности избегне плаћање пореза на додату вредност, као одговорно лице - директор наведеног предузећа, није пријавио чињенице које су од утицаја на утврђивање и плаћање пореза, на тај начин што у пословним књигама није евидентирао законито стечени приход остварен по основу промета добара и услуга у наведеном износу, нити је на тај приход извршио обрачун и уплату пореза на додату вредност у износу од 6.210.780,05 динара.

Имајући у виду овакву изреку остало је нејасно за које радње кривичног дела пореска утаја из чл. 229. КЗ је оптужени оглашен кривим. Овом приликом се указује првостепеном суду да је код кривичног дела пореска утаја из чл. 229. ст. 1. КЗ радња извршења алтернативно одређена и то као давање лажних података о чињеницама које су од утицаја на утврђивање обавеза за плаћање пореза или доприноса; непријављивање ових чињеница у случају обавезне пријаве и прикривање података. При том давање лажних података се односи на приходе пореског обвезника или предмете који подлежу опорезивању, доприносе или друге прописане дажбине. Други облик се врши пропуштањем подношења пријаве о зако-

нито стеченом приходу, а прикривање података постоји када се подаци приказују мањим него што јесу или расходи већим од стварних. Извршилац дела је обвезник плаћања пореза, а у погледу виности је потребан директан умишљај, с тим да учинилац мора поступати у намери да потпуно или делимично избегне плаћање пореза.

Произилази да изрека побијане пресуде нема јасно описану радњу извршења кривичног дела за које је оглашен кривим, конкретно да ли је то давање лажних података, непријављивање законито стечених прихода у случају обавезне пријаве или прикривање тих података.

(Пресуда Општинског суда у Лесковцу К.бр.1152/08 од 20.03.2009. године Решење Апелационог суда у Нишу Кж.1.бр.826/10 од 28.04.2010. године)

Обрадила: судија Снежана Милошевић

КРИВИЧНО ДЕЛО ПОРЕСКА УТАЈА

(Члан 229. КЗ)

Ако је приход био законит а нису плаћени одговарајући порези онда се може радити о кривичном делу пореске утаје из чл. 229. КЗ а ако приход није био законит онда се може радити о неком другом кривичном делу у ком случају се тај приход не може опорезивати већ се мора одузети.

Из образложења:

Потпуно је нејасно зашто првостепени суд подизање готовине са текућег рачуна без резерве прихвата као законит приход а још мање је јасно зашто налази да се ради о две врсте прихода. Код новца за откуп огревног дрвета првостепени суд налази да се ради о такозваним осталим приходима у смислу чл. 85 Закона о порезу на доходак грађана који се опорезују по стопи од 20%. Кад је у питању подизање готовине од 816.550,00 динара за наводне материјалне трошкове нејасно је зашто сада суд прихвата да се ради о законитом приходу од капитала, узимању из имовине привредног друштва у смислу чл. 61. ст. 1. тач. 4. Закона о порезу на доходак грађана, на који се такође плаћа порез по стопи од 20%. Да

би уопште неки приход могао бити опорезован он мора бити законит. Стога је првостепени суд морао утврдити да ли је подизање готовине са текућег рачуна предузећа било законито. У чл. 61 ст. 1. тач. 4. Закона о порезу на доходак грађана прописано је да узимање из имовине привредног друштва од стране власника тог привредног друштва за њихове приватне потребе мора бити завршено у складу са законом да би се могло сматрати опорезивим приходом од капитала. Очигледно је да је подизање готовине са рачуна предузећа оптужени вршио у наведеном периоду, што он и признаје, али је покушао да то учини законитим кроз представљање да се ради о откупу огревног дрвета односно о материјалним трошковима. Дакле, првостепени суд је био дужан да имајући у виду одредбе Закона о привредним друштвима као и зависно од утврђених чињеница оцени да ли је ово подизање готовине било законит приход оптуженог. Ако је приход био законит а нису плаћени одговарајући порези онда се може радити о кривичном делу пореске утаје из чл. 229 КЗ, а ако приход није био законит онда се може радити о неком другом кривичном делу у ком случају се тај приход не може опорезовати већ се мора одузети.

(Решење Апелационог суда у Нишу Кж.Л.бр. 431/10 и пресуда Општинског суда у Нишу К. бр. 2 768/0 7).

Обрадио: судија Новица Стефановић

КРИВИЧНО ДЕЛО ПОРЕСКА УТАЈА (ЧЛ. 229 КЗ)

Неподношење пореске пријаве не значи само по себи и постојање умишљаја за извршење кривичног дела пореска утаја.

Из образложења:

Погрешан је став изнет у жалби да чињеница да је окривљеном било познато, да је дужан да поднесе пореску пријаву ради утврђивања годишњег прихода на доходак грађана, сама по себи значи да је постојао и умишљај за извршење предметног кривичног дела. За постојање предметног кривичног дела потребно је и да је окривљени пропустио да поднесе пореску пријаву са намером да на тај начин избегне плаћање пореза. Првостепе-

ни суд је утврдио да је "Ф.Д." поднела појединачну пореску пријаву са подацима од значаја за утврђивање годишњег прихода на доходак грађана у којој су дати и сви потребни подаци на основу којих је порески орган могао утврдити пореску обавезу окривљеног. Окривљени се у одбрани позвао управо на ту чињеницу у прилог своје тврдње да није имао намеру да избегне пореску обавезу. Дакле, из изнетих чињеница је очигледно да се не подношењем пореске пријаве од стране окривљеног пореска обавеза не може избећи јер је исплатилац поднео појединачну пореску пријаву и тиме пореском органу омогућио да у пореском поступку утврди и наплати одговарајуће порезе. Стога је правилно првостепени суд нашао да није доказано да је окривљени поступао у намери да избегне плаћање пореза, те га на основу чл. 355 тач. 2. ЗКП ослободио од оптужбе.

(Пресуда Апелационог суда у Нишу Кж.1.бр. 2889/10 и пресуда Основног суда у Нишу 4.-К.бр. 3124/2010).

Обрадио: судија Новица Стефановић

КРИВИЧНО ДЕЛО УГРОЖАВАЊЕ НАПЛАТЕ ПОРЕЗА И ПОРЕСКЕ КОНТРОЛЕ ИЗ ЧЛ. 175. СТ. 1. ЗАКОНА О ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ И ПОРЕСКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ

Пореска управа решењем утврђује обавезу и висину доприноса за лица која обављају самосталну делатност и врши контролу обрачунавања и плаћања доприноса, те се у погледу утврђивања, наплате и других питања која нису уређена Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање, примењују одговарајуће одредбе закона који уређује порески поступак и пореску администрацију.

Из образложења:

Испитујући правилност примене закона, Апелациони суд налази да се неосновано жалбом окривљеног и његовог браниоца указује да Закон о пореском поступку и пореској администрацији санкционише искључиво пореска кривична дела, а да се наплата доприноса за обавезно социјално осигурање не може сматрати порезом, те ни применити овај закон. Ово због тога што сходно чл. 58. и чл. 69. Закона о доприносима за

обавезно социјално осигурање, Пореска управа решењем утврђује обавезу доприноса за лица која обављају самосталну делатност и врши контролу обрачунавања и плаћања доприноса, а у смислу чл. 65. истог закона, у погледу утврђивања, наплате и других питања која нису уређена овим законом, примењују се одговарајуће одредбе закона који уређује порески поступак и пореску администрацију.

Произилази да је у конкретном случају кривични закон правилно примењен када је првостепени суд радње окривљеног правно квалификовао као кривично дело угрожавање наплате пореза и пореске контроле из чл. 175. ст. 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

(Пресуда Општинског суда у Алексинцу К.бр.277/08 од 20.07.2009. године Пресуда Апелационог суда у Нишу, Кж.1.бр.994/10 од 14.04.2010. године)

Обрадила: судија Снежана Милошевић

КРИВИЧНО ДЕЛО НЕДОЗВОЉЕН ПРОМЕТ АКЦИЗНИХ ПРОИЗВОДА

- чл. 176. Закона о пореском поступку и пореској администрацији -

Недозвољена набавка акцизних производа са намером даље продаје не представља радњу извршења крив. дела недозвољен промет акцизних производа из чл. 176. Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

Из образложења:

Пресудом Општинског суда у Нишу К.бр.517 /09 од 05.06.2009 год. окр. Б.А, оглашен је кривим због крив. дела недозвољен промет акцизних производа из чл. 176. ст. 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији јер је од НН лица купио 94 бокса страних цигарета које нису обележене прописаним контролним акцизним маркицама у складу са чл. 18. Закона о акцизама, исте спаковао у картонске кутије, потом их утоварио у пртљажник свог возила и повезао до Врања, где би их продао али је у томе спречен интервенцијом полицијских службеника и тржишне инспекције.

Предметно крив. дело чини онај ко стави у промет или прода производе који нису посебно обележени прописаним контролним акцизним маркицама при чему намера није објективни услов инкриминације. У конкретном случају чињенични опис изреке пресуде упућује на претпостављено извршење крив. дела у смислу будуће продаје или неког од облика стављања у промет претходно купљених цигарета стране производње али не и да је окривљени цигарете набавио за познатог купца по уговореној цени и места примопредаје, чиме би се продаја ових акцизних производа сматрала свршеном. Следствено томе, недозвољена набавка ових акцизних производа са намером даље продаје не може сматрати покушајем у смислу чл. 30. КЗ већ припремним радњама које нису кажњиве а којима је окривљени створио услове за лакше извршење крив. дела тако што је цигарете купио, паковао у кутије, сместио у пртљажник и повезао колима.

Обзиром да инкриминација из чл. 176. ст. 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији не предвиђа као радњу извршења недозвољену набавку акцизних производа са намером даље продаје, Апелациони суд у Нишу је по одржаном претресу уважавањем жалбе браниоца окривљеног преиначио првостепену пресуду тако што је применом чл. 355. тач. 1. ЗКП окр. Б.А ослободио од оптужбе јер дело за које је оптужен није крив. дело недозвољен промет акцизних производа из чл. 176. ст. 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

(Пресуда Општинског суда у Нишу К.бр.517/09 од 05.06.2009 год. и пресуда Апелационог суда у Нишу Кж 1 бр.428/10 од 28.05.2010. год.)

Приредила: судија Мирјана Ђорђевић

КРИВИЧНО ДЕЛО ОМЕТАЊЕ ОВЛАШЋЕНОГ СЛУЖБЕНОГ ЛИЦА У ОБАВЉАЊУ ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ (Чл. 23/2 ЗЈРМ)

Непоступање по наређењу да се стане и врати одузети новчаник не може се сматрати ометањем овлашћеног службеног лица у обављању послова безбедности.

Из образложења:

Из чињеничног описа који је дао јавни тужилац произилази да је оптужени тиме што није поступио по наређењу полицајца да стане и врати новчаник, већ се удаљио, ометао овлашћено службено лице, у оптужници не опредељено, да ли у обављању послова безбедности или у одржавању јавног реда и мира. Логично би било да се радило о пословима безбедности тј. у откривању кривичног дела и учиниоца кривичног дела, јер је очигледно да није било ремећења јавног реда и мира. Међутим, непоступање по наређењу да се стане и врати одузети новчаник не може се сматрати ометањем овлашћеног службеног лица у обављању послова безбедности. То мора бити нека радња која је предузета ради отежавања овлашћеном службеном лицу да обави одређени посао који се може подвести под послове безбедности, односно у складу са Законом о полицији, под појам полицијских послова. Дакле, само удаљавање извршиоца кривичног дела не може представљати ометање већ би то била нека радња којом се омета овлашћено службено лице у његовом покушају да учиниоца кривичног дела ухвати, задржи, легитимише, приведе и слично. Стога, Апелациони суд налази да дело за које је окривљени оптужен, по закону није кривично дело, па је у складу са одредбама чл. 380. ст. 1. тач. 2. ЗКП на основу чл. 391. ЗКП преиначио побијану пресуду и оптуженог ослободио од оптужбе, применом одредаба чл. 355. тач. 1. ЗКП.

(Пресуда Апелационог суда у Нишу Кж.Л.бр. 491/10 и пресуда Општинског суда у Нишу К.бр. 828/09)

Обрадио: судија Новица Стефановић

ИЗРИЦАЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА ПУНОЛЕТНИМ ЛИЦИМА ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА КОЈА СУ УЧИНИЛА КАО МАЛОЛЕТНИЦИ

(чл. 40. Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривично правној заштити малолетних лица)

Пунолетном лицу које је кривично дело учинило као малолетник, а у време суђења није навршило 21 годину, не може се изрећи васпитна мера појачани надзор од стране родитеља.

Из образложења:

Одредбом чл. 40. ЗМ није предвиђена могућност изрицања васпитне мере појачани надзор од стране родитеља лицима која су кривично дело учинила као малолетници, а у време суђења нису навршила 21 годину, већ могућност изрицања одговарајуће васпитне мере и то посебне обавезе, мере појачаног надзора од стране органа старатељства или мера упућивања у васпитно - поправни дом, а из разлога предвиђених у чл. 28. овог закона и казна малолетничког затвора.

Решењем Вишег суда у Прокупљу Км.бр. 10/10 од 31.05.2010. године НП који је кривично дело учинио као малолетник, а у време суђења је постао пунолетан али није навршио 21 годину, изречена је васпитна мера појачани надзор од стране родитеља са посебном обавезом накнаде штете коју је проузроковао, због извршења кривичног дела насилничко понашање из чл. 344. ст. 2. у вези ст. 1. КЗ у вези чл. 33. КЗ. Изрицањем наведене васпитне мере поступљено је супротно одредби чл. 40. ЗМ, на шта је основано указано жалбом браниоца малолетника.

(Решење Вишег суда у Прокупљу Км.бр.10/10 од 31.05.2010. године и решење Апелационог суда у Нишу Кжм.1.бр.11/10 од 02.08.2010.)

Приредила: судија Весна Стевановић

МОЛБА ЗА ПОВРАЋАЈ У ПРЕЂАШЊЕ СТАЊЕ
(Чл. 59. ЗКП)

Молба за повраћај у пређашње стање је молба приватних тужилаца за повраћај у пређашње стање због пропуштеног рока за изјављивање жалбе на првостепено решење којим је њихова жалба као неблагоприятна одбачена.

Приватни тужиоци су изјавили жалбу са молбом за повраћај у пређашње против решења Општинског суда у Нишу К.бр. 1172/09 од 27.10.2009. године којим је њихова жалба на решење од 03.09.2009. год. о одбачају приватне тужбе као неблагоприятна.

Апелациони суд је на седници већа као претходно питање размотрио молбу прив. тужилаца за повраћај у пређашње стање и нашао да је иста недозвољена. Наиме, према чл. 59. ЗКП, повраћај у пређашње стање приватном тужиоцу дозвољен је само због пропушеног рочишта за главни претрес и пропуштања да благовремено обавести суд о промени адресе или боравишта, дакле не и из разлога пропуштања рока за изјављивање жалбе на решење које право сходно чл. 184. ЗКП припада само окривљеном за случај пропуштања рока за жалбу на пресуду или решење о мери безбедности и одузимању имовинске користи.

(Решење Општинског суда у Нишу К.бр.1172/09 од 27.10.2009. године и решење Апелационог суда у Нишу Кж 2 бр. 164/10 од 17.06.2010. год.)

Приредила: судија Мирјана Ђорђевић

ГРАНИЦЕ РАСПОЛАГАЊА ОПТУЖНИМ АКТОМ И ПРАВА ОШТЕЋЕНОГ У СМISЛУ ЧЛ. 62. ЗАКОНИКА О КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ

На главном претресу у скраћеном поступку у случају недолазак јавног тужиоца као заступника оптужбе, оштећени има право да заступа оптужбу али не и право да одустане од кривичног гоњења.

Из образложења:

Основано се жалбом тужиоца указује да је решење о обустави поступка донето без испуњења услова предвиђених Законом о кривичном поступку јер овлашћени тужилац није одустао од оптужног акта пре главног претреса а по оцени овог суда нису наступиле околности из чл. 441. ст. 1. ЗКП за одбијање оптужног предлога па је стога решење неразумљиво и не може се прихватити као правилно.

У смислу чл. 62. Законика о кривичном поступку оштећени има право да продужи гоњење након одустанка јавног тужиоца од оптужења и тада има право да располаже оптужним актом овлашћеног тужиоца односно да одустане од кривичног гоњења. У овом случају уколико овлашћени тужилац није присутан на главном претресу а уредно је позван, у смислу

слу чл. 445. ст. 1. ЗКП оштећени може само да заступа оптужбу у границама оптужног предлога и да користи друга права која припадају тужиоцу али без права на одустанак од кривичног гоњења које припада искључиво овлашћеном тужиоцу.

(Решење Апелационог суда у Нишу Кж.2. 477/10 Решење Општинског суда у Прокупљу З.К.бр. 417/10)

Обрадио: судија Братислав Крстић

ОЦЕНА ДОКАЗА

(чл. 352/2 ЗКП)

Уверење о постојању одлучних чињеница које представљају кривично дело не може се заснивати само на резултату мере надзора телефонских разговора.

Из образложења:

Постојање одлучних чињеница које представљају кривично дело не може се заснивати само на резултату мере надзора телефонских разговора, већ су надзирани разговори основ да полицијски органи предузму друге мере обезбеђења доказа о извршеном кривичном делу. Наведеном мером је дозвољен надзор телефонских и других комуникација што је значило и обавезу полиције да ако је између Д.М. и М.Б. уговорена купопродаја дроге обезбеде и доказе о извршеној купопродаји као што су то и учинили код купопродаје између М.Б. и И.П.

(Пресуда Апелационог суда у Нишу КжЈ.бр. 1732/10 и пресуда Окружног суда у Нишу К.бр. 200/08)

Обрадио: судија Новица Стефановић

ИСПРАВКА ПРЕСУДЕ

(Чл. 362. ЗКП)

Законик о кривичном поступку не предвиђа могућност измене изворника пресуде решењем о исправци у смислу чл. 362. ЗКП.

Из образложења:

Првостепени суд је погрешно применио одредбу чл. 362. ст. 1. ЗКП јер у конкретном случају није било места исправци правноснажне пресуде Окружног суда у Врању Кв.бр.146/10 од 18.05.2010. године.

У овом случају првостепени суд је неправилно применио одредбу чл. 362. ст. 1. ЗКП јер је извршио измене изворника првостепене пресуде што наведеном одредбом Законика о кривичном поступку није предвиђено. Наиме, никакве исправке не могу да се врше у изворнику пресуде који је унет у записник о главном претресу, у овом случају у изворнику пресуде Вишег суда у Врању Кв.146/10 од 18.5.2010. године, која је постала правноснажна 17.06.2010. године, на којој се налази службена белешка о већању и гласању потписана од чланова већа.

Исправка правноснажне пресуде по основу чл. 362. ст. 1. ЗКП је могућа само у односу на писмено израђену пресуду, у погледу несагласности са изворником, а како је у овом случају побијаним решењем измењен изворник првостепене пресуде и то уношењем у изреку изворника пресуде осуде по пресудама чије је спајање извршено у поступку неправог понављања по захтеву осуђеног, као и у делу осуде на јединствену казну затвора, то се у овом случају не ради о техничким грешкама у писању или рачунању или у очигледним грешкама у погледу имена и бројева.

(Решење Апелационог суда у Нишу, Кж.2.бр. 849/10 и Решење вишег суда у Врању Кв.бр. 146/10).

Обрадио: судија Братислав Крстић

ЖАЛБА ОШТЕЋЕНОГ

(Члан 364. став 4. ЗКП)

Жалба оштећеног против првостепене пресуде је дозвољена само због одлуке о трошковима кривичног поступка.

Из образложења:

Правилно је првостепени суд применио одредбе чл. 364. ст. 4. Законика о кривичном поступку којим је прописано да оштећени може побијати пресуду само због одлуке суда о трошковима кривичног поступка, или уколико је јавни тужилац преузео гоњење од оштећеног као тужиоца у тој ситуацији оштећени може да изјави жалбу из свих основа због којих се пресуда може побијати.

У конкретном случају заступник оштећеног изјавио је жалбу против првостепене пресуде због битне повреде одредаба кривичног поступка, погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и погрешне примене материјалног права, а не због трошкова кривичног поступка, па су стога неосновани наводи жалбе да је побијано решење захваћено битном повредом одредаба кривичног поступка из чл. 368. ст. 1. тач. 11. ЗКП, јер се у овом случају не ради о праву оштећеног на жалбу у смислу чл. 64. ст. 2. ЗКП.

(Решење Апелационог суда у Нишу Кж.2.бр. 873/10 и Решење Општинског суда у Владичином Хану К.бр. 330/08).

Обрадио: судија Братислав Крстић

**САСТАВ ВЕЋА ЗА МАЛОЛЕТНИКЕ И БИТНА ПОВРЕДА
ОДРЕДАБА КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА ИЗ ЧЛ. 368. СТ. 1. ТАЧ. 1.
ЗАКОНИКА О КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ**

Из образложења:

Не стоје наводи жалбе да је побијана пресуда донета уз битну повреду одредаба кривичног поступка из чл. 368. ст. 1. тач. 1. Законика о кривичном поступку, односно да је суд био непрописно састављен јер судије поротници који су учествовали у раду првостепеног већа нису просветни радници у смислу одредби Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривично правној заштити малолетних лица. Из извештаја Управе Вишег суда у Врању 1Су.бр. 6/4-10 који је судија известилац Апелационог суда затражио на основу чл. 374. ст. 3. Законика о кривичном поступку утврђује се да су судије поротници М.К. и В.С. из кру-

га стручних лица који имају искуство у раду са децом и младима и то судија М.К. који је обављао послове инспектора за малолетничку деликвенцију а судија поротник В.С. професор хемије и у радном односу у Хемијској школи у Врању, тако да ова лица као судије поротници испуњавају прописане услове из чл. 44. ст. 2. Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела.

(Пресуда Апелационог суда у Нишу КжмЛ. бр. 1/10 Пресуда Вишег суда у Врању Км.бр. 4/10).

Обрадио: судија Братислав Крстић

ПРЕПОЗНАВАЊЕ КАО РАДЊА ДОКАЗИВАЊА ЧЛ. 104 ЗКП

(Чл. 368. ст. 1. тач. 10. Законика о кривичном поступку)

Препознавање у предкривичном и претходном поступку које није извршено на основу чл. 104. Законика о кривичном поступку не представља доказ на коме може да се заснива судска одлука.

Из образложења:

Такође жалба правилно указује да првостепени суд у побијаној пресуди одлуку о постојању дела и кривици оптуженог засновао на исказима сведока Н.С. и Б.С. и то на околности препознавања оптуженог од стране оштећених Е.А. и оштећеног М.М. Из кривичних списа се не утврђује као нити из изјава ових сведока који су полицијски радници ПС Бујановац, да је радња препознавања извршена по правилима закона о кривичном поступку а у смислу чл. 104. Закона о кривичном поступку и то да се оштећеном као сведоку покаже одређено лице са другим њему непознатим лицима, сличних особина онима које је описао и да се тек тада изјасни да ли препознавање врши са сигурношћу или одређеним степеном вероватноће, а да у предкривичном и претходном поступку лице које је предмет препознавања не може да види сведока и да се препознавање врши у присуству државног тужиоца.

Како у овом случају радња препознавања није извршена по правилима закона о кривичном поступку то је у том делу учињена битна повре-

да одредаба кривичног поступка из чл. 368. ст. 1. тач. 10. ЗКП, јер је пресуда заснована на доказима на којима се по закону не може засновати.

(Решење Апелационог суда у Нишу КжЈ.бр. 714/10 и Пресуда Општинског суда у Бујановцу К.бр. 378/08).

Обрадио: судија Братислав Крстић

ДОКАЗ НА КОМЕ СЕ НЕ МОЖЕ ЗАСНИВАТИ ПРЕСУДА

На исказима полицијских службеника саслушаних у својству сведока на околности разговора са осу мњиченим се не може заснивати пресуда.

Из образложења:

Првостепени суд је побијану пресуду донео уз битну повреду одредаба кривичног поступка из чл. 368. ст. 1. тач. 10. ЗКП, јер се пресуда заснива на исказима сведока Г.Ц. и А.Ц., полицајаца ПС Владичин Хан, који су сведочили не само на околности свог поступања поводом пријаве критичног догађаја и о ономе што су лично запазили, већ и на околности разговора са осумњиченим.

Како је оваквим поступањем учињена апсолутна повреда поступка, она по дефиницији повлачи укидање пресуде и поводом жалбе се испитује по службеној дужности.

(Пресуда Основног суда у Врању К.бр.2081/10 од 26.02.2010. године Решење Апелационог суда у Нишу Кж.1. бр.2233/10 од 21.06.2010. године)

Обрадила: судија Снежана Милошевић

БИТНА ПОВРЕДА ОДРЕДАБА КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА

(Члан 368. ст. 1. тач. 11. ЗКП)

Првостепени суд је учинио битну повреду одредаба кривичног поступка из члана 368. ст. 1. тач. 11. ЗКП јер је оптуженима прили-

ком одмеравања казне најпре утврдио појединачне казне затвора за кривична дела извршена у стицају, осудио их на јединствену казну затвора у трајању од по 10 месеци, а затим им изрекао условну осуду где утврдио казну затвора у трајању од 10 месеци која се неће извршити уколико оптужени у року од 2 године не учине ново кривично дело што изреку првостепене пресуде чини неразумљивом.

Из образложења:

Битна повреда одредаба кривичног поступка из члана 368. ст. 1. тач. 11. ЗКП се по налажењу Апелационог суда састоји у томе што је изрека првостепене пресуде потпуно неразумљива у делу изречених кривичних санкција оптуженима. Није јасно да ли су ови оптужени осуђени на казне затвора у трајању од по 10 месеци или им је изречена условна осуда и утврђена казна затвора у трајању од 10 месеци која се неће извршити уколико у времену проверавања од 2 године не учине ново кривично дело. У изреци побијане пресуде налазе се обе кривичне санкције што изреку исте чини неразумљивом.

(Пресуда Вишег суда у Врању К.56/10 од 24.2.2010. г. и решење Апелационог суда у Нишу Кж.1.бр.2360/10 од 18.8.2010. г.).

Приредио: судија Зоран Поповић

**ЛИЧНИ ПОДАЦИ ОКРИВЉЕНОГ И БИТНА ПОВРЕДА
ОДРЕДАБА КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА
ИЗ ЧЛ. 368. СТ. 1. ТАЧ. 11. ЗКП**

Изрека пресуде је неразумљива уколико не садржи све личне податке окривљеног прописане одредбом чл. 89. ст. 1. ЗКП.

Из образложења:

Првостепена пресуда садржи битне повреде одредаба кривичног поступка из чл. 368. ст. 1. тач. 11. ЗКП, јер је изрека пресуде неразумљива, а у образложењу нису наведени разлози о свим одлучним чињеницама.

Неразумљивост изреке побијане пресуде и противречност изреке и образложења се односи на личне податке окривљеног, с обзиром да

изрека не садржи све неопходне податке, на који недостатак пресуде основано указује жалба јавног тужиоца. Наиме, одредбом чл. 361. ст. 3. ЗКП прописано је да поред осталих делова, писмено израђена пресуда мора да садржи и личне податке о окривљеном, одређене чл. 89. ст. 1. ЗКП, којим је прописано који се подаци узимају окривљеном још при првом саслушању, а то су поред имена и презимена и матични број, надимак, име и презиме родитеља, девојачко породично име мајке, датум и место рођења, место пребивалишта односно боравишта, држављанство, занимање, породичне прилике, податак да ли је окривљени писмен и какве је школе завршио, да ли је служио војску и податке у вези са тим, каквог је имовног стања, да ли је, кад и зашто осуђиван, да ли је и кад је изречену казну издржао и да ли се против њега води поступак за које друго кривично дело.

Произилази да првостепени суд није поуздано утврдио све чињенице од значаја за одлуку о врсти и висини кривичне санкције окривљеном, те је нејасно како се суд определио за изречену кривичну санкцију, јер од правилног утврђења свих околности из чл. 54. КЗ зависи и правилна примена ове одредбе.

(Пресуда Општинског суда у Врању К. бр.232/08 од 09.06.2009. године Решење Апелационог суда у Нишу, Кж.1. бр.700/10 од 26.05.2010. године)

Обрадила: судија Снежана Милошевић

ИЗРЕКА ОСУЂУЈУЋЕ ПРЕСУДЕ И БИТНА ПОВРЕДА ОДРЕДАБА КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА ИЗ ЧЛ. 368. СТ. 1. ТАЧ. Н. ЗАКОНИКА О КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ

Изрека пресуде која у опису радње извршења дела не садржи означавање имена и презимена окривљеног као саизвршиоца је противречна сама себи и неразумљива.

Из образложења:

Из разлога побијане пресуде у односу на окривљеног Н.С. не произилазе докази на основу којих су утврђене одлучне чињенице за постоја-

ње битних обележја кривичног дела као ни чињенице да је окривљени на било који начин учествовао у радњи извршења кривичног дела побуна лица лишених слободе из чл. 338. ст. 2. у вези ст. 1. и у вези чл. 33. КЗ.

Изрека побијане пресуде у односу на овог окривљеног је противречна сама себи и потпуно неразумљива. У изреци пресуде се не наводи окривљени Н.С. као извршилац, односно саизвршилац у извршењу радњи кривичног дела нити се из ње на било који начин може да утврди његово учешће у извршењу дела. Како изрека не садржи радње из којих би проишла обележја и елементи кривичног дела за које је окривљени оглашен кривим, то је пресуда захваћена битном повредом одредаба кривичног поступка због које је морала бити укинута. Такође, битна повреда поступка се огледа и у томе што пресуда не садржи ни разлоге о оцени изведених доказа о утврђеном чињеничном стању у односу на овог окривљеног, и с тим у вези не садржи ни разлоге о правној оцени дела и примени кривичног закона, па је из свих тих разлога пресуда у том делу укинута.

(Пресуда Апелационог суда у Нишу Кж.1. 3106/10 и Пресуда Основног суда у Нишу 10К.бр. 4495/1).

Обрадио: судија Братислав Крстић

БИТНА ПОВРЕДА ОДРЕДАБА КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА (Чл. 368. ст. 1. тач. 11. ЗКП)

Тиме што нијеу изреци опредељено по ком основу се врши ублажавање казне изрека је учињена нејасном

Из образложења:

У чл. 56. КЗ прописани су основи за ублажавање казне а у чл. 57. границе за ублажавање казне. У чл. 56. постоје три основа ублажавања казне набројани под тач. 1, 2. и 3. стога је нужно навести по ком основу је казна ублажена - да ли зато што то закон предвиђа, зато што закон предвиђа да се учинилац може ослободити од казне а суд га не ослободи од казне, или зато што је суд утврдио постојање нарочито олакшавајућих околности и оценио да се и са ублаженом казном може постићи сврха ка-

жњавања. Тиме што није у изреци опредељено по ком основу се врши ублажавање казне изрека је учињена нејасном.

(Решење Апелационог суда Кж.І. бр. 2875/10 и пресуда Основног суда у Нишу 3 К.бр. 2808/10)

Обрадио: судија Новица Стефановић

БИТНА ПОВРЕДА ОДРЕДАБА КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА (Чл. 368. ст. 1. тач. 11. ЗКП)

Уколико првостепени суд у изреку пресуде унесе да су окривљени осуђивани, али не означи којим пресудама су осуђивани, због којих кривичних дела и какве су им санкције изречене, изреку пресуде чине неразумљивом. То су одлучне чињенице које суд мора имати у виду приликом одлучивања о кривичној санкцији, па се због тога законитост и правилност првостепене пресуде не може испитати.

(Пресуда Општинског суда Владичин Хан К.бр.305/07 и решење Апелационог суда у Нишу КжЛ.бр. 1887/10).

Приредила: судија Драгана Живадиновић

БИТНА ПОВРЕДА ОДРЕДАБА КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА (Чл. 368. ст. 1. тач. II ЗКП)

Изреку првостепене пресуде чини неразумљивом то што првостепени суд, након што је поновио кривични поступак против окривљеног коме је раније суђено у одсуству, није одлучио о судбини раније пресуде.

Из образложења:

Испитијући побијену пресуду по службеној дужности у границама предвиђеним чл. 380. став 1. ЗКП, Апелациони суд у Нишу је закључио да је побијена пресуда захваћена битном повредом одредаба кривич-

ног поступка из чл. 368. став 1. тач. 11. ЗКП о којој суд води рачуна по службеној дужности, због чега је ожалбену пресуду ваљало укинати.

Наиме, одредбом чл. 412. став 3. ЗКП предвиђено је да када суд у поновљеном поступку донесе пресуду дужан је да одлучи да ли се ранија пресуда делимично или у целини ставља ван снаге или се оставља на снази. У конкретном случају првостепени суд у ожалбеној пресуду није одлучио о судбини раније пресуде којом је правноснажно окончан кривични поступак према окривљеном, па је изреку учинио неразумљивом.

(Пресуда Општинског суда у Нишу К.567/08 од 30.6.2009. г. и решење Апелационог суда у Нишу Кж.1. бр.215/10 од 12.2.2010. г.)

Приредио: судија Зоран Поповић

БИТНА ПОВРЕДА ОДРЕДАБА КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА

(чл. 368. ст. 2. ЗКП)

Повређено је право на одбрану окривљеног и учињена битна повреда одредаба кривичног поступка из члана 368. ст. 2. ЗКП када првостепени суд, окривљеног није поучио о правима из члана 318 ЗКП.

Из образложења:

Првостепена пресуда је захваћена битном повредом одредаба кривичног поступка из чл. 368. ст. 2. ЗКП, јер првостепени суд није применио чл. 318. ЗКП и окривљеног није упозорио да пажљиво прати ток главног претреса, нити га упутио да може износити чињенице и предлагати доказе у своју одбрану, да може постављати питања сведоцима и вештацима, стављати примедбе и давати објашњења у погледу њихових исказа, чиме је повређено право на одбрану, на шта основано указује окривљени у својој жалби.

Наиме, првостепени суд је у обавези да поучи окривљеног на одредбе чл. 318. ЗКП што у конкретном случају суд није учинио. То је имало за последицу да окривљени не искористи своја права која има по закону, а то је да предложи саслушање сведока, што је обзиром на навод окри-

вљеног да се ради о сведоку који има непосредна сазнања о критичном догађају, могло бити од утицаја на законито и правилно доношење одлуке. На овај начин, повређено је и право одбране окривљеног због чега је ожалбена пресуда морала бити укинута.

(Пресуда Општинског суда у Нишу К. 956/09 од 22.9.2009. г. и решење Апелационог суда у Нишу Кж.537/10 од 14.4.2010. г.)

Приредио: судија Зоран Поповић

БИТНА ПОВРЕДА ОДРЕДАБА КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА

(Чл. 368. ст. 2. ЗКП)

Оптуженом Ј.У. повређено је право на одбрану када је након раздвајања поступка применом чл. 34. ЗКП у односу на овог оптуженог, првостепени суд на основу дозволе већа из чл. 24. ст. 6. ЗКП одступио од правила о непосредном извођењу доказа у смислу чл. 309. ст. 5. истог законика.

Из образложења:

Основани су жалбени наводи браниоца оптуженог Ј.У. да су побивљена пресуда и поступак који је претходио њеном доношењу засновани на битној повреди одредаба крив. поступка из чл. 368. ст. 2. ЗКП која је у битном утицала на правилност и законитост првостепене пресуде. Наиме, одступање од правила о непосредном провођењу доказа предвиђено одредбом чл. 309. ст. 5. ЗКП односи се само на одложени главни претрес који се одржава пред другим председником већа на шта имплицитно упућује ст. 3. цитиране процесне одредбе.

Према стању у списима предмета, кривични поступак против опт. З.Ђ. и др. из Ниша (поред осталих и против опт. Ј.У) у предмету К.бр. 178/08, применом чл. 34. ЗКП раздвојен је у односу на опт. Ј.У, на који начин је главни претрес према овом оптуженом добио карактер самосталности, отпочео је пред истим председником већа. Погрешно је првостепени суд на основу дозволе већа из чл. 24. ст. 6. ЗКП на главном претресу посредно извео све доказе који су прибављени и проведени у крив. предмету К. бр. 178/08 и на таквим доказима засновао побијану пресуду.

На предњи начин оптуженом Ј.У. повређено је право на одбрану обзиром да је онемогућен да у смислу чл. 4. ст. 1. тач. 6. ЗКП оствари право да се у његовом присуству, дакле, непосредно испитају сведоци, независно да ли се ради о доказном предлогу оптужбе или одбране и да у смислу одредбе чл. 318, истог законика поставља питања сведоцима и вештацима, ставља примедбе и износи објашњења у погледу њихових исказа.

(Пресуда Окружног суда у Нишу К.бр. 52/09 од 13.05.2009 године и решење Апелационог суда у Нишу Кж 1 бр.142/10 од 31.03.2010 године.)

Приредила: судија Мирјана Ђорђевић

БИТНА ПОВРЕДА ОДРЕДАБА КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА

(Чл. 368. ст. 2. ЗКП)

У првостепеном поступку учињена је битна повреда одредаба кривичног поступка из чл. 368. ст. 2. ЗКП, јер у списима предмета нема записника са седнице већа, на којој је одлучивано о измени мере безбедности обавезног психијатријског лечења на слободи на меру чувања у здравственој установи.

Из образложења:

Првостепено решење је донето уз битну повреду одредаба кривичног поступка из чл. 368. ст. 2. ЗКП, јер је првостепени суд, приликом његовог доношења, неправилно применио одредбу чл. 510. ст. 4. ЗКП, а ради се о повреди, о којој другостепени суд поводом жалбе, пази по службеној дужности, у смислу чл. 401. ст. 5. ЗКП.

Наиме, у списима предмета не постоји записник са седнице већа, на којој је одлучивано о измени мере безбедности обавезног психијатријског лечења на слободи на меру чувања у здравственој установи.

Одредбом чл. 181. ст. 1. ЗКП прописано је да се о већању и гласању саставља посебан записник, а у осталом делу ове законске одредбе одређен је начин поступања са овим записником. У конкретном случају, како нема записника о већању и гласању у списима предмета, то се не може

утврдити да ли је побијано решење донео овлашћени орган, у смислу чл. 510 ст. 4 ЗКП.

(Решење Основног суда у Нишу Кв.бр.647/10 од 18.05.2010. г. и решење Апелационог суда у Нишу Кж.2.бр.919/10 од 05.10.2010. г.)

Приредила: судија Горана Митић.

ПОВРЕДА КРИВИЧНОГ ЗАКОНА

(чл. 369. ст. 1. тач. 3. ЗКП)

Изричу се мере упозорења и мере безбедности, а на казну се осуђује

Из образложења:

Погрешно је првостепени суд у изреци пресуде навео да оптуженима изриче казне затвора од по тридесет година. То је супротно одредбама чл. 356. ст. 1. тач. 3. ЗКП према којима се оптужени осуђује на казну, а не изриче му се казна. Изричу се мере упозорења и мере безбедности, а на казну се осуђује.

(Пресуда Апелационог суда Кж.1. бр. 2609/10 и пресуда Вишег суда у Врању К.бр. 136/10)

Обрадио: судија Новица Стефановић

ПОСТУПАК ЗА ПРИМЕНУ МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

(чл. 505. ст. 2. ЗКП)

После подношења предлога јавног тужиоца за изрицање мере безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања у здравственој установи, према лицу које је у стању неурачунљивости извршило крив.дело, ако се налази у притвору, неће се продужити притвор, већ ће се такво лице у смислу чл. 505. ст. 2. ЗКП привремено сместити у

одговарајућу здравствену установу до завршетка поступка за примену мере безбедности.

Из образложења:

Након подношења предлога јавног тужиоца за изрицање мере безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања у здравственој установи према окривљеном који је дело одређено законом као крив. дело извршио у стању неурачунљивости, квалификовано веће Вишег суда у Врању, решењем Кв. бр. 320/10 од 26.08.2010. год. у ставу првом, продужило је притвор окривљеном за још 30 дана, претходно одређен решењем истражног судије истог суда. Истовремено је у ставу другом побијаног решења одређен привремени смештај окривљеног у Специјализовану болницу до правноснажног окончања поступка по предлогу јавног тужиоца за изрицање ове мере безбедности.

Уважавањем жалбе браниоца окривљеног Апелациони суд је укинуо првостепено решење у ставу првом обзиром да окривљеном који се налази у притвору након покретања поступка за изрицање мере безбедности не може се притвор продужити применом одредбе чл. 142. ЗКП већ се само може привремено сместити у одговарајућу здравствену установу сходно одредби чл. 505. ст. 2. ЗКП, а како је правилно одлучено у другом ставу побијаног решења.

(Решење Вишег суда у Врању Кв.бр.320/10 од 26.08.2010 год. и решење Апелационог суда у Нишу Кж 2 бр.864/10 од 08.09.2010 год.)

Приредша: судија Вера Милошевић

ОПОЗИВ УСЛОВНЕ ОСУДЕ

(Чл. 521. ЗКП)

У поступку опозива условне осуде, квалификовано веће (чл. 24. ст. 6. ЗКП) првостепеног суда не утврђује само чињеницу да ли је осуђени испунио обавезу која одлаже извршење утврђене казне затвора, већ је дужан да оправданост и целисходност захтева за опозив условне осуде процењује на основу доказа и свих околности које по

наводима осуђеног упућују на објективну немогућност да испуни обавезу одређену условном осудом.

Из образложења:

Првостепеном пресудом опозвана је условна осуда осуђеном И.З. и одређено да се по правноснажности пресуде изврши утврђена казна затвора у трајању од 30 дана због крив. дела недавање издржавања из чл. 195. ст. 1. КЗ.

Побијана пресуда и поступак који је претходио њеном доношењу садрже битну повреду одредаба крив. поступка из чл. 368. ст. 1. тач. 11. ЗКП.

Основано се жалбом осуђеног указује да побијана пресуда не садржи разлоге о околностима које оправдавају опозив изречене условне осуде у смислу одредбе чл. 69. КЗ у вези чл. 65. ст. 2. истог законика. Првостепени суд превиђа да поступак опозива условне осуде по чл. 521. ЗКП представља по својој садржини радњу суђења и да се са тих разлога не може ограничити само на утврђивање чињенице да ли је осуђени И.З. испунио обавезу која одлаже извршење утврђене казне затвора у трајању од 30 дана, већ да је био у обавези да оправданост и целисходност опозива условне осуде процењује на основу утврђених чињеница у поступку да ли је осуђени био у објективној (не)могућности да у року од 6 месеци по правноснажности пресуде а у оквиру одређеног рока проверавања од 1 године испуни услов и свом мал. детету по основу издржавања исплати све доспеле обавезе у складу са извршном судском одлуком.

(Пресуда Општинског суда у Куришумлији Кв.бр.92/09 од 22.12.2009. год. и решење Апелационог суда у Нишу Кж 1 бр. 1165/10 од 16.06.2010. год.)

Приредила: судија Мирјана Ђорђевић

ГРАЂАНСКО ПРАВО

ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО

НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА УНИШТЕНО ВОЗИЛО И НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОЗИЛА И АМОРТИЗАЦИЈУ ПО УРЕДБАМА (чл. 19,3 и 23. Уредби о извршавању материјалне обавезе)

Када је по правноснажној пресуди у посебном спору тужиоцу исплаћена накнада за мобилисано возило које је расходовано, а коришћено за потребе одбране земље, онда нема основа и за признавање накнаде за његово коришћење и амортизацију по Уредбама јер се ове накнаде узајамно искључују.

Из образложења:

Уништењем возила његов власник трпи потпуну штету и обавезивањем тужене на њену накнаду у висини тржишне вредности на дан вештачења, се обештећује као да га је продао јер се доводи у ситуацију у којој се налазио раније, па се тужена не може обавезати и на исплату накнаде за коришћење и амортизацију возила за време одбране по одредбама чл. 19,3 и 23. Уредби о извршавању материјалне обавезе.

(Пресуда Општинског суда у Прокупљу П. 1937/06 и решење Апелационог суда у Нишу Гж. 523/10 од 9.3.2010.године.).

Приредио: судија Ранко Динић

НАКНАДА ШТЕТЕ У ВИДУ РЕНТЕ МОЖЕ СЕ ДОСУДИТИ САМО ЗА ШТЕТУ КОЈА ПОСТОЈИ У МОМЕНТУ ДОНОШЕЊА СУДСКЕ ОДЛУКЕ (чл. 197. ЗОО)

Право на накнаду штете у виду ренте имају лица која услед смрти блиске особе губе издржавање односно помагање и то особе које је погинули издржавао, особе које су по закону имале право да захтевају издржавање од погинулог, особе које је погинули редовно издржавао.

Према одредби чл. 194. ЗОО, имају право на издржавање пре свега особе које су према умрлом имале и оствариле законско право издржавања и особе које су само имале то законско право али га до смрти нису оствариле.

Из образложења:

Мал. тужилац је остварио законско право издржавања што произилази из пресуде од 11.03.2003. године, којом је утврђена обавеза сада покојног оца мал. тужиоца да у издржавању мал. тужиоца учествује са 22 % од минималне зараде у РС почев од 28.01.2003. године, као дана подношења тужбе па у будуће.

Полазећи од наведене пресуде првостепени суд и досуђује мал. тужиоцу накнаду за изгубљено издржавање од 28.01.2003. године до 31.01.2009. године, губећи из вида чињеницу да је сада пок. отац мал. тужиоца био на издржавању казне затвора у периоду од 30.10.2005. године те да је своју обавезу на име учествовања у издржавању мал. детета могао да извршава до одласка на издржавање казне затвора.

Према одредби чл. 197. ЗОО, накнада штете у виду новчане ренте може се досудити само за штету која постоји у моменту доношења судске одлуке па и у будуће, а не и за раније претрпљену штету која се досуђује у једнократном износу. Рента је накнада у новчаном облику чији укупан износ у време одлучивања о тужбеном захтеву није познат, а која се плаћа периодично унапред утврђеним износима. Стога првостепени суд и није могао да досуди исплату доспеле, а неисплаћене износе издржавања када већ налази да мал. тужиоцу припада накнада штете због изгубљеног издржавања за напред наведени период.

(Пресуда Општинског суда у Нишу П.бр. 7516/07 Решење Апелационог суда у Нишу Гж.бр. 2993/10)

Приредила: судија Слађана Ђуричковић

**НАКНАДА ШТЕТЕ И КАПИТАЛИЗИРАНА РЕНТА НЕ ПРИПАДА
ЛИЦУ У СМISЛУ ЧЛ. 195. СТ. 2. ЗОО, КОЈЕ У МОМЕНТУ
ПОВРЕДЕ НИЈЕ БИЛО ЗАПОСЛЕНО**

Тужилац је од 2000. до 2004. године, био на издржавању казне затвора с тим што је тужиоцу радни однос престао због одласка на издржавање казне затвора у радној организацији у којој је радио 2000. године.

Из образложења:

Тужилац је тужбом тражио накнаду штете због изгубљене зараде услед задобијених повреда и капитализирану ренту због повреда које је задобио за време издржавања казне затвора. У време задобијања повреда тужилац није био у радном односу. Штета коју је тужилац претрпео због губитка зараде временски се састоји из два дела то је изгубљена зарада до тренутка доношења пресуде, која је у том тренутку позната и досуђује с у облику изгубљене зараде и други део штете који ће наступити у будућности а који још није реализован и није извесна њена висина па се накнадно досуђује у облику ренте.

Накнада зараде припада запосленом који због повреде није могао исту да оствари и она је позната у тренутку доношења пресуде. Висина штете због изгубљене зараде утврђује се према стварном губитку зараде оштећеног лица.

Према одредби чл. 195. ст. 2. ЗОО, оштећени који због потпуне или делимичне способности за рад губи зараду или су могућности даљег напредовања уништени или смањени одговорно лице је дужно да плаћа одређену новчану ренту као накнаду за штету. У складу са чл. 195. ЗОО, одговорно лице дужно је да накнади штету лицу коме је због телесне повреде и нарушења здравља радна способност потпуно или делимично смањена само уколико повређени трпи штету у виду изгубљене или смањене зараде. То даље значи да накнада у висини изгубљене зараде је категорија која је везана за рад односно за остваривање зараде из радног односа. То исто важи и за ренту јер уколико тужилац није остваривао зараду у време повређивања истом не припада право на ренту.

У конкретном случају тужилац је задобио повреду у време издржавања казне затвора када није остваривао зараду из радног односа јер му

је исти престао 2000. године, управо због одласка на издржавање казне затвора те истом не припада накнада штете у висини изгубљене зараде нити ренте.

(Пресуда Општинског суда у Нишу П.бр. 709/08 Решење Апелационог суда у Нишу Гж.бр. 3583/10)

Приредила: судија Слађана Ђуричковић

НОВЧАНА НАКНАДА ЗБОГ СМРТИ БЛИСКОГ ЛИЦА

Према чл. 200. ЗОО, суд досуђује новчану накнаду због смрти блиског лица ако околности случаја оправдавају досуђивање такве накнаде.

Из образложења:

Новчана накнада која се даје због смрти блиског лица сродницима има функцију сатисфакције. Душевни бол је немерљив и новчана накнада није у функцији успостављења еквиваленције. Она представља сатисфакцију тј. задовољење којим оштећени ублажава и потискује своју патњу и тугу, средство којим оштећени задовољење потреба које не би могао подмирити олакшава себи живот и чини га подношљивим, ублажава душевни бол.

Стога у погледу накнаде нематеријалне штете потребно је да суд утврди све релевантне околности у вези односа оштећених са покојником као што су емотивна повезаност, честе посете, подмиривање других потреба, што би све указивало да су покојна особа и оштећени били веома везани једно за друго. Кад је у питању накнада детету за претрпљене душевне болове због губитка блиске особе потребно је утврдити да ли је дете имало свакодневну моралну и одгојну подршку, помоћ, заштиту, бригу, нежност, љубав и друго. Дакле, све оно што родитељ по правилу пружа детету као и чињеницу да ће због тога у будуће осетити празнину због недостатка родитеља и да ће то утицати у већој или мањој мери на његово психичко стање. Правична накнада за душевне болове детету због смрти родитеља представља накнаду како за бол самим сазнањем за смрт, тако и за све касније болове које дете трпи због губитка родитеља, љубав, неге и

пажње коју би му родитељ пружио. То значи да приликом одмеравања висине накнаде неимовинске штете детету због смрти блиског лица суд је у обавези да утврди међусобну емотивну везу детета са покојником.

(Пресуда Општинског суда у Нишу П.бр. 7516/07 Решење Апелационог суда у Нишу Гж.бр. 2993/10)

Приредила: судија Слађана Ђуричковић

ОБЛИГАЦИОНО-ПРАВНИ ОДНОСИ

КАМАТА ДЕВИЗНОГ ДУГА ИЗМЕЋУ УГОВОРНИХ СТРАНАКА, КАО ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ЧЛ. 395. ЗОО

Када је новчана обавеза између странака уговорена у еврима, валути Европске Уније, исплата те обавезе извршиће се исплатом противвредности у динарима, са каматом коју одређује Европска Централна банка у динарској противвредности, према курсу на дан исплате.

Из образложења

Побијаном пресудом, у ставу 1 изреке, усвојен је тужбени захтев тужиоца према туженику, па је раскинут усмени уговор о зајму, закључен између тужиоца као зајмодаваца и тужиоца, као зајмопримца, дана 05.04.2006. године и 15.05.2006. године. У ставу 2 изреке, тужени се обавезује да тужиоцу врати износ од 2.500 еура у динарској противвредности према најповољнијем курсу НБЈ на дан исплате, са домицилном каматом у динарској противвредности, почев од 05.05.2007. године, па до исплате.

У жалби туженика се оспорава чињенично стање из првостепене пресуде и указује да првостепени суд није извршио оцену свих изведених доказа и сваког доказа засебно, доводећи их у везу, тако да је погрешно утврдио чињенице да је тужилац са тужеником закључио некакав уговор о зајму 05.04.2006. године и 15.05.2006. године и да му је позајмио 2.500 еура. У току поступка и приликом доношења побијане пресуде, првостепени суд није ценио исказе сведока К.С, С.С. и С.С, као и писмене доказе, уверење Републичког завода за тржиште рада бр. 104-48-122/02-1400 од 30.01.2002. године, рачун "Ц.К." од 20.04.2005. године бр. 392/05 и рачун Фабрике картона "Умка" бр. 1284 од 21.09.2007. године, којим доказима је тужени на поуздан начин доказао да он није имао потребе да се позајмљује од тужиоца, нарочито ако се имају у виду околности да тужилац нигде није био запослен у сталном радном односу, нити чланови његове породице.

Изложени наводи жалбе се не могу прихватити као основани.

Тачно је да су у току првостепеног поступка саслушани и сведоци на које се тужени позива у жалби, али је првостепени суд у побијаној пресуди ценио и њихове исказе, није их посебно анализирао, као и одређене писмене доказе, односно није изричито дао оцену тих доказа. Међутим, треба имати у виду чињеницу да искази ових сведока нису од битног значаја за утврђивање одлучних чињеница, с обзиром да они нису били присутни када је тужилац туженику позајмио 2.500 еура и немају непосредних сазнања о томе. С друге стране, одлучне чињенице су утврђене на основу исказа сведока који су били присутни када је тужилац позајмио новац туженику.

Код овако утврђеног чињеничног стања, неосновано се жалбом туженика побија погрешна примена материјалног права.

Међутим, првостепени суд је погрешно одлучио о камати на досуђени девизни износ, када досуђује домицилну камату, зато што су у конкретном случају досуђена девизна средства у еврима па тужиоцу на досуђене евре у динарској противвредности припада камата коју одређује Европска централна банка.

(Из пресуде Апелационог суда у Нишу - Гж.бр.3784/10)

Приредила: судија Мирослава Миловановић

СВОЈИНСКО - ПРАВНИ ОДНОСИ

ЗАШТИТА СУВЛАСНИЧКЕ НЕПОКРЕТНОСТИ

(Чл. 43. Закона о основама својинско правних односа)

Када се заштита права сувласничке непокретности тражи према трећем лицу, сувласник има право да тражи заштиту сувласничке непокретности и та заштита се односи на целу непокретност.

Из образложења

Из списка произилази, тужилац је сувласник на једној идеалној половини од непокретности кп. бр. 8770/2 куће од 0,18 ари и дворишта од 0,19 ари и кп бр. 8771/2 Доње поље - њива од 1,41 ари по решењу Општинског суда у Лесковцу О. бр. 279/93. Са другим сувласником, својим братом Т.Ј, извршио је деобу односно уредио начин коришћења наведене непокретности, тако што тужилац држи северни део наведене имовине и стамбену породичну кућу димензије 9x4 м, а са његове источне стране плац туженог кп. бр. 8771/1. Тужени је на источној страни породичне стамбене куће сазидао пушницу од тврдог материјала ширине 2 м, и висине 2 м, са кровом. Западни зид пушнице сазидан је у зид породичне стамбене зграде тужиоца. У дворишту туженика се налази орах источно од породичне куће тужиоца на удаљености од 2,11 м, старости 45 до 50 год.

Побијајући првостепену пресуду у овом делу, тужени у жалби истиче, да суд није правилно утврдио чињенично стање када је нашао да је тужилац искључиви власник непокретности објекта, према коме се наводно прелива вода, јер се из решења о наслеђивању О. бр. 279/93 од 23.03.1995. год. утврђује супротно, да је тужилац сувласник на овим објектима са братом Т, те је суд погрешно утврдио чињеницу да је између тужиоца и његовог брата извршена физичка деоба и уређен начин коришћења непокретности кп. бр. 8771/2 КО Лесковац јер зато нема доказа. У недостатку оваквих доказа, тужилац и његов брат су нужни супраничари, који се заједно морају јавити као тужиоци на тужилачкој страни што није учињено. Овај недостатак није отклоњен, па постоји недостатак активне стваране легитимације на страни тужиоца, због чега је суд овакав захтев требало да одбије.

Апелациони суд је ценио ове жалбене наводе, па налази да су без утицаја на правилност побијане пресуде. Ово због тога, јер одредбом чл. 43. Закона о основама својинско правних односа је прописано, да сувласник, односно заједнички власник, има право на тужбу за заштиту права својине на целу ствар, а сувласник има право и на тужбу за заштиту свог права на делу ствари.

Значи, тужилац као сувласник, има право да тужбеним захтевом тражи заштиту права и да се та заштита односи на целу ствар, када се заштита права тражи према трећем лицу. Тужилац као сувласник је овлашћен да у односу на туженика као трећег лица које није слувласник, на основу свог сувласничког права тражи да престане са злоупотребом судског права његовој парцели. Зато у овој правној ствари није од утицаја чињеница што се на страни тужиоца није јавио и тужиочев брат Т, као идеални сувласник, јер је према наведеној законској одредби тужилац као сувласник био овлашћен да тражи заштиту свог права у односу на туженика, као трећег лица и без подношења тужбе од стране свога брата Томислава. Сукорисници или сувласници и на неподељеној непокретности јесу заједничари, али у односу на трећа лица не представљају једну парничну странку, већ сваки сувласник може у односу на целу ствар да тражи заштиту права својине.

(Из пресуде Апелационог суда у Нишу - Гж.бр.1375/10)

Приредила: судија Мирослава Миловановић

ЗАКОН О ОСНОВАМА СВОЈИНСКО ПРАВНИХ ОДНОСА

(Чл. 37)

Власницима стана не припада право да на основу чл. 37 Закона о основама својинско правних односа траже исељење само појединих чланова породичне заједнице која станује у том стану.

Из образложења

Тужиоци су брачни другови и сувласници непокретности - породичног стамбеног објекта у Нишу који се састоји од приземља, спрата и поткровља. У приземљу станује син тужиоца са својом породицом, супру-

гом, сином и ћерком. Тужиоци живе на спрату, а тужбом траже исељење снаје, унука и унукe из приземља, а због тога што су у лошим односима.

Првостепени суд је тужене обавезао да тужиоцима предају у државину приземље породичне стамбене зграде, а слободно од њих три лица и ствари.

Апелациони суд је првостепену пресуду преиначио и одбио тужбени захтев због погрешне примене материјалног права наводећи следеће разлоге:

Пропис чл. 37. Закона о основама својинско правних односа на које се првостепени суд позива предвиђа да власник може тужбом захтевати од држаоца повраћај индивидуално одређене ствари. Власник мора доказати да на ствар чији повраћај тражи има право својине као и да се ствар налази у фактичкој власти туженог.

У конкретном случају у државини приземља нису само туженици већ и син тужилаца. Исељењем тужених син тужилаца остаје у државини приземља па је несумљиво да тужиоцима неће бити враћена њихова ствар.

С тога произилази да тужиоци овом тужбом не регулишу својинско правне односе већ задиру у породичне односе тужених и свога сина чије исељење не траже. Дакле, у овом случају разбија се породица, а тужиоци немају право да задиру у породичне односе који су регулисани другим прописима, а не Законом о основама својинско правних односа.

(Пресуда Општинског суда у Нишу П.бр.2700/09 од 26.10.2009.године и пресуда Апелационог суда у Нишу Гж.бр.2410/10)

Приредила: председник већа - судија Јелена Јовановић

ГРАЂАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО

БИТНА ПОВРЕДА ОДРЕДАБА ПАРНИЧНОГ ПОСТУПКА

(Чл. 361. ст. 2. тач. 7. ЗПП)

Када тужилац на рочишту, на коме није присутан туженик, прецизира тужбени захтев о коме се туженик није изјаснио, а суд закључи расправу и донесе пресуду, одлучивање о таквом захтеву, без пружања могућности туженику - другој страни за изјашњење представља битну повреду одредаба парничног поступка из чл. 361. ст. 2. тач. 7. ЗПП.

Из образложења

Основано се у жалби тужене истиче да је првостепени суд учинио битну повреду одредаба парничног поступка из чл. 361. ст. 2. тач. 7. ЗПП, на коју и Апелациони суд пази по службеној дужности, зато што је у уводу пресуде навео да је 03.06.2009. године у присуству пуномоћника странака закључио главну расправу и донео побијану пресуду, на којој је и пуномоћник тужиоца прецизирао тужбени захтев. Међутим, на наведеној расправи пуномоћник туженог није био присутан иако је уредно позван, па је суд код таквог стања ствари, одржао расправу у одсуству уредно позваног пуномоћника туженог, али није могао да закључи расправу код чињенице да је на овом рочишту, пуномоћник тужиоца прецизирао тужбени захтев о коме се пуномоћник тужене није изјаснио. Значи, првостепени суд је требало да пуномоћнику туженог достави копију записника са прецизираним тужбеним захтевом, како би му дао могућност да се изјасни о прецизираном тужбеном захтеву, а не да закључи главну расправу и без изјашњења пун. туженика одлучи о истом.

У поновном поступку, првостепени суд ће да отклони наведену битну повреду одредаба парничног поступка, затим ће правилно и потпуно утврдити чињенично стање и основаност тужбеног захтева оценити према наведеним прописима, када ће бити у могућности да уз правилну примену материјалног права одлучи о тужбеном захтеву тужиоца.

(Из решења Апелационог суда у Нишу - Гж.бр.2945/10)

Приредила: судија Мирослава Миловановић

ТУЖБА ЗА УТВРЂЕЊЕ

(Чл. 188. ЗПП)

Када супружници нису разведени, а између њих дужи низ година не постоји заједница живота, због поремећаја супружанских односа, онда тужиља као брачни друг има правни интерес да се утврди да предметна парцела представља њену посебну имовину и да тужени, као брачни друг, сечом шуме, на предметној парцели, без њене сагласности, причињава јој штету.

Из образложења

Првостепени суд је правилно и потпуно утврдио следеће чињенично стање: да је тужени Т. супруг тужиље С, а тужени И. јој је зет. Тужилја дужи низ година не живи са туженим Т, већ у заједници са сином Б. у В.Б., док тужени Т. живи и чува болесног сина М. у селу П. Тужилја је власник непокретности на кп. бр. 1437 и Кп. бр. 1438 на месту званом "Кладенац" у КО Горњи Орах, по основу наслеђа иза смрти свог оца Б.Љ. бив. из Лукачева, по решењу О.бр. 13/05 Општинског суда у Власотинцу од 28.01.2005. године, тужени су без знања и одобрења тужиље извршили сечу шуме на тим непокретностима у количини од 7,90м³ и да укупна вредност посечене дрвне масе износи 21.120,45 динара, што је утврђено из налаза и мишљења вештака шумарске струке.

На овако утврђено чињенично стање правилно је првостепени суд применио материјално право, када је усвојио тужбени захтев тужиље, као у ставу I и II изреке побијане пресуде, о чему је дао довољне и правилне разлоге које прихвата и Апелациони суд.

Неосновани су наводи тужених у жалби да тужилја није имала правног интереса да тражи утврђење права својине на предметним непокретностима будући да јој они нису оспоравали право својине, а ово из разлога јер је и сам тужени Т. саслушан у својству странке изјавио да је скоро 35 година секао предметну шуму и да има право да је користи без тужиљиног одобрења и да је сече за огрев, јер је у браку са њом. Самим тим оспорено је тужиљино право својине те је она имала правни интерес да се утврди то њено право, будући да предметне парцеле представљају посебну имовину тужиље С.

(Из пресуде Апелационог суда у Нишу - Гж.бр.2853/10)

Приредила: судија Мирослава Миловановић

ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ПОВЕРАВАЊУ ДЕЦЕ

(чл. 61. и 266. ст. 1. Породичног закона)

Изменом правноснажне пресуде о поверавању деце другом родитељу суд може по службеној дужности одлучити о одржавању личних односа деце са другим родитељем коме нису поверена и о њиховом издржавању и ако то тужбом није тражено.

Из образложења:

Ако је после доношења одлуке о поверавању деце дошло до промене околности од значаја за одлуку тако да се треба изменити и деца поверити другом родитељу, а међу родитељима не дође до споразума, онда одлуку доноси суд након утврђивања како субјективних тако и објективних околности имајући у виду првенствено интересе деце. При гоме, независно од тога што тужбом није тражено уређење личних односа са родитељем коме деца нису поверена нити тражено издржавање, о томе треба одлучити по службеној дужности сходно одредбама чл. 61. и 266. ст. 1. Породичног закона.

(Пресуда Основног суда Лесковац- Судске јединице Власотинце 1.18.П2.бр. 144/10 и решење Апелационог суда Ниш Гж2. 169/10.).

Приредио: судија Ранко Динић

ПОРОДИЧНО ПРАВО

ОКОЛНОСТИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИЗМЕНУ ОДЛУКЕ О ПОВЕРАВАЊУ ДЕЦЕ

(Чл. 266. ст. 1. Породичног закона)

При доношењу одлуке о измени пресуде о поверавању малолетне деце другом родитељу суд је дужан да цени и околности од значаја за измену - зашто је дошло до неизвршења претходне правноснажне пресуде којом су деца поверена мајци, затим протек времена, узрок због кога је дошло до емотивне дистанце мајке и деце и потешкоћа у остварењу контакта те да ли је отац адекватно штитио интересе деце изношењем негативних информација о мајци и спречавањем извршења пресуде.

Из образложења:

Првостепена одлука о измени пресуде о поверавању деце другом родитељу образложена је налазом и мишљењем Центра за социјални рад и дечијег психолога да се виђење мајке са децом не препоручује јер је направљена велика емоционална дистанца што условљава потешкоће у остваривању контакта па је у најбољем интересу деце да буду поверена оцу и поред чињенице да је изостало спровођење извршења правноснажне пресуде и отац осуђен због кривичног дела одузимање деце. При томе није прибављено мишљење надлежне здравствене установе за заштиту менталног здравља и психијатрију развојног доба да ли су код деце емоционалне сметње и страх од сусрета са мајком продукт реалног трауматског искуства у контакту са мајком или научени примањем застрашујућих информација о мајци и њеним намерама и изазивањем унутар психичког конфликта лојалности код деце услед евентуалног утицаја оца да је не прихвате. Услед тога је другостепени суд при одлучивању по жалби одржао расправу у смислу чл. 369. ст. 3. ЗПП.

(Пресуда Општинског суда у Пироту П. 120/09 и пресуда Апелационог суда у Нишу Гж2. 43/10 од 11.5.2010.године.).

Приредио: судија Ранко Динић

МИНИМАЛНА ЗАРАДА

Утврђивање Колективним уговором код послодавца критеријума за обрачун висине зараде запосленима у нижем износу од минималне зараде, не представља законску сметњу да се запосленом призна право на минималну зараду за стандардни учинак и пуно радно време, односно радно време које се изједначава са пуним и ако послодавац и запослени нису уговорили минималну зараду у смислу чл. 111 Закона о раду, када запослени захтева исплату разлике између исплаћене зараде по Колективном уговору и висине минималне зараде.

Из образложења

Одредбом чл. 104. Закона о раду ("Сл. Гласник РС", бр. 24/05, 61/05) прописано је да запослени има право на одговарајућу зараду која се утврђује у складу са законом, општим актом и уговором о раду.

Одредбом чл. 111. истог Закона, прописано је да запослени има право на минималну зараду за стандардни учинак и пуно радно време односно радно време које се изједначава са пуним радним временом. Ако послодавац и запослени уговоре минималну зараду из ст. 1. наведеног члана послодавац је дужан да ту зараду исплати запосленом у висини утврђеној одлуком из чл. 113. истог Закона, за месец у којем се врши исплата.

Минимална зарада исплаћује се када послодавац отежано послује, услед чега није у стању да исплаћује одговарајућу зараду. У таквој ситуацији остварује се право на минималну зараду чији је циљ да се обезбеди заштита запосленог ради задовољавања егзистенцијалних и социјалних потреба запосленог и чланове његове породице.

Ово право је Међународна организација рада регулисала Конвенцијом бр. 131 о утврђивању минималних надница и Препоруком бр. 136 о утврђивању минималних надница, којом је у чл. 2. прописано да минималне наднице имају законску снагу и да се не могу смањивати. Минимална зарада условљена је стандардним учинком и пуним радним временом, као и одговарајућа зарада, а утврђује се одлуком Социјално економског савета, а у њеном одсуству одлуку о висини доноси Влада Републике Србије сходно чл. 112. Закона о раду. Смисао и циљ законске норме из чл. 111. Закона о раду произилази из интереса запосленог које се огледа у

поузданијем омогућавању остваривања права на исплату зараде која је нижа од одговарајуће, управо због егзистенцијалних и социјалних потреба, али је и интерес послодавца да уместо одговарајуће исплаћује нижу минималну зараду у условима отежаног пословања.

Дакле, зарада која се остварује фактичким радом не може бити нижа од минималне зараде, јер је то законски минимум који се обезбеђује запосленом, дакле она представља гарантовану вредност зараде, која се исплаћује у висини коју надлежни орган утврди за месец за који се врши исплата.

Из изнетих разлога не може се прихватити становиште првостепеног суда, да тужбени захтев није основан, тиме што минимална зарада није уговорена. Чињеница да ли је минимална зарада уговорена или не, релевантна је у ситуацији када послодавац није у могућности да исплати одговарајућу зараду, која не може бити нижа од законског минимума, па у случају да није уговорена, обавеза је послодавца да исплати одговарајућу зараду. Осим тога, првостепени суд је пропусти да цени основаност тужбеног захтева и са становишта примене одредбе чл. 8. ст. 1. и чл. 9. ст. 1. Закона о раду којим је прописано да општи акт и уговор о раду не могу да садрже одредбе којима се запосленом дају мања права или утврђују неповољнији услови рада од права и услова који су утврђени законом, сходно чл. 8. ст. 1. и чл. 9. ст. 1. Закона о раду, о чему ће у поновном поступку водити рачуна.

(Пресуда Основног суда у Пироту 01.121/10 од 06.04.2010.године и решење Апелационог суда у Нишу Гж1.бр.2223/10 од 08.10.2010.године)

Приредио: судија Ивана Рађеновић

ЗЛОУПОТРЕБА ОВЛАШЋЕЊА ДИРЕКТОРА ШКОЛСКИХ И ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА

Када блиски сродник директора школске или предшколске установе (повезано лице) испуњава законом прописане услове за рад на пословима наставника или васпитача и који су прописани курсом за пријем у радни однос код тих установа као и остали канди-

дати пријављени на конкурс, не постоји злоупотреба овлашћења директора прописаних Законом о основама система образовања и васпитања ("Сл. гл. РС", бр. 62/03 са изменама и допунама), ако изврши избор блиског сродника по конкурс. Тада се не ради нити о довођењу осталих неизабраних кандидата у неједнак положај у односу на изабраног кандидата и не ради се о ситуацији (сукоб интереса) која угрожава јавни интерес и која може утицати на рад установе у смислу онемогућавања обављања делатности установе.

Из образложења

Супротно наводима жалбе, у овом случају је проведен огласни поступак у складу са правилима Закона о основама система образовања и васпитања, који је примењиван у време када је конкурс објављен и у време када су донете оспорене одлуке ("Сл. гл. РС", бр. 62/03 са изменама и допунама). Поступајући у складу са овлашћењима из чл. 121. наведеног закона, директор тужене установе је правилно поступио када је за пријем у радни однос по конкурс изабрао кандидата, блиског сродника, будући да и он испуњава све услове предвиђене Правилником о систематизацији радних места код туженог, те све услове који су наведени у конкурс за пријем на рад у својству васпитача - приправника, које испуњава и тужиља.

По оцени другостепеног суда, насупрот наводима жалбе, приликом одлучивања о избору кандидата за рад на пословима за које је расписан конкурс, директор туженог није злоупотребио дискреционо право избора због тога што је од пријављених кандидата изабрао блиског сродника, јер та околност сама по себи не указује на уверење да је исказао самовољу, необјективност и пристрасност код избора, будући да је и изабран кандидат, као што је то и тужиља, испуњавао све услове за пријем у радни однос наведене у конкурс и утврђене Правилником о систематизацији радних места код тужене установе, и не упућују на закључак да је таквим избором довео у неједнак положај тужиљу и друге кандидате у односу на изабраног кандидата.

Не доводи се у сумњу правилност и законитост оспорених одлука и због тога јер правила поменутог закона, Закона о раду, те акта туженог о раду, не искључују рад блиских сродника па и деце директора у истој васпитној или образовној установи. Осим тога, у овом случају се не може

сматрати да директор туженог није имао у виду најбоље интересе установе код избора кандидата.

Исто тако, не може се сматрати да због тога што је за пријем у радни однос у овом случају изабран блиски сродник директора туженог угрожено успешно обављање делатности установе, јер за случај да та околност утиче на рад установе, тада директор, који је по правилима Закона одговоран за законитост рада и за успешно обављање делатности установе, може бити изложен одговорности пред органима управљања и може одговарати за свој рад пред министром надлежног министарства, односно то би могли бити разлози за престанак његове дужности директора разрешењем од стране надлежних органа управљања тужене установе.

(Пресуда Општинског суда у Лебану П1.бр.39/09 од 12.05.2009.године и пресуда Апелационог суда у Нишу Гж1.бр.729/10 од 12.05.2010.године)

Приредио: судија Зоран Ђорђевић

РАДНО ПРАВО

ПОСТУПАЊЕ ФУНКЦИОНЕРА КОД ОДЛУЧИВАЊА О ПРАВИМА, ОБАВЕЗАМА И ОДГОВОРНОСТИМА ЗАПОСЛЕНИХ, ОДНОСНО ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА У ОРГАНИМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ.

Кад запослени у органима локалне самоуправе није искористио право да се по истеку рока од 15 дана прописаног одредбама чл. 71. Закона о радним односима у државним органима ("Сл. гл. РС", бр. 48/91 до 39/2002), ако функционер који руководи органом пропусти да у року прописаном наведеним одредбама закона по приговору запосленог, преиспита своју одлуку којом је одлучио о правима и обавезама запосленог, тако да је одлука постала правноснажна и коначна, обрати суду ради испитивања законитости те одлуке, функционер више не може приступити преиспитивању своје одлуке по приговору, осим у случају ако је у поступку инспекцијског надзора у вези са применом прописа о правима и обавезама запосленог од стране управне инспекције утврђено да одлука није донета у складу са законом.

Из образложења

Своје становиште и побијану одлуку првостепени суд је засновао на правилима Закона о радним односима у државним органима, који се примењује на радне односе у органима локалне самоуправе у смислу чл. 189. Закона о државним службеницима, а која прописују услове за пријем у радни однос у државном органу, те поступак за заштиту права запослених и постављених лица. Правилима наведеног Закона из чл. 6. ст. 1. тач. 6. прописано је да се у радни однос у државном органу може примити лице које поред општих испуњава и друге услове утврђене Законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места у органу, а према одредби чл. 10. ст. 2. истог Закона лице које се пријавило на оглас може поднети приговор на одлуку о избору функционеру који руководи државним органом у року од 8 дана од пријема одлуке о избору, у складу са од-

редбама тог Закона које се односе на заштиту права запослених. Одредбом чл. 71. ст. 4. Закона о радним односима у државним органима је прописано да разматрајући поднети приговор, функционер преиспитује своју одлуку и може је изменити и допунити, тако да је у овом случају Начелник Општинске управе поступио у складу са наведеним правилима, наведеног законског прописа.

Међутим, првостепени суд је пропустио да расправи друге чињенице које су битне за правилну примену правила из чл. 71. напред наведеног Закона. Ради се о правилима којима је прописано да против сваког решења или другог акта којим је одлучено о његовим правима и обавезама запослени, односно постављено лице има право да поднесе приговор. Приговор се подноси функционеру који руководи државним органом у року од 8 дана од дана уручења решења или другог акта, а функционер је дужан да о њему одлучи у року од 15 дана од дана подношења приговора. Разматрајући поднети приговор функционер преиспитује своју одлуку и може је изменити или допунити. Запослени, односно постављено лице, има право да поднесе приговор и у случају кад функционер у року од 15 дана од дана подношења захтева не одлучи о праву на које се захтев односи. Ако функционер у утврђеном року не одлучи о поднетом приговору или ако запослени, односно постављено лице, није задовољан одлуком функционера поводом поднетог приговора, запослени, односно постављено лице може се обратити надлежном суду у року од 15 дана.

Имајући у виду чињенице на којима је првостепени суд засновао своју оцену о неоснованости тужбеног захтева и наведено материјално право, за сада се не могу прихватити разлози првостепеног суда, јер у списима предмета нису садржани докази и с тим у вези околности о томе да ли су се запослени, који нису изабрани за рад код Општинске управе у В, за рад на пословима шефа службе за пореске послове по истеку утврђеног рока у коме је било потребно да Начелник Општинске управе одлучи о поднетом приговору, обратили суду, односно да ли су у том року тражили оцену законитости одлуке наведеног функционера о избору тужиље.

Представљене чињенице, јесу битне за оцену основаности тужбеног захтева, по налажењу Апелационог суда. Уколико се неизабрани кандидати - подносиоци приговора против одлуке о избору кандидата 01 бр. 111-1/09 нису обратили суду у законом прописаном року, тада је та одлу-

ка постала коначна и правноснажна, што даље значи да се доводи у сумњу законитост поступања Начелника Општинске управе код доношења оспорене одлуке и с тим у вези законитост те одлуке, будући да наведени функционер није имао законских овлашћења да изврши оцену законитости одлуке о избору кандидата која је постала правноснажна, а по правилима из чл. 71. Закона о радним односима у државним органима. Он није могао приступити оцени законитости и правилности одлуке о избору кандидата по огласу изван услова и рокова прописаних наведеном одредбом, наведеног закона, нити по правилима надзора у смислу правила Закона о општем управном поступку, јер та одлука нема карактер управног акта. Једино је могао одлучивати о њеној судбини за случај да је у поступку надзора од стране управне инспекције над применом прописа о правима и обавезама запослених у државним органима, односно постављених лица, утврђено да та одлука није донета у складу са правилима Закона о радним односима у државним органима, што овде није случај, будући да је изостала таква оцена од стране управне инспекције.

Зато ће првостепени суд у поновном поступку употпунити чињенично стање у смислу изнетих примедби, имајући у виду и цитирано материјално право, те наводе жалбе у том погледу и поново одлучити о тужбеном захтеву.

(Пресуда Основног суда у Власотинцу I 17П1. бр. 802/10 од 05.03.2010. г и решење Апелационог суда у Нишу Гж1. бр. 1840/10 од 9.06.2010. године)

Приредио: судија Зоран Ђорђевић

ТЕОРИЈСКО-ПРАКТИЧНА РАЗМАТРАЊА

Мирослава Миловановић и
Ранко Динић,
судије Апелационог суда у Нишу

СПОРОВИ ПО ТУЖБАМА ПОТРОШАЧА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Пред Општинским судом у Нишу, био је већи број судских спорова по тужбама потрошача електричне енергије, за утврђење, којима су тражили да суд донесе пресуде и утврди да је њихов дуг према ЈП за дистрибуцију електричне енергије застарео, затим, да се утврди да је без правне важности рачун — опомена и да се утврди износ дуга према наладу вештака.

Јавно предузеће "Електродистрибуција" не подноси тужбе за остваривање новчаног потраживања на име дуга за испоручену електричну енергију, већ се користи овлашћењима из закона и искључује потрошаче због неизмирене обавезе и на овај начин обуставља испоруку електричне енергије.

Наиме, потрошачи као тужиоци тужбом траже утврђење да је потраживање туженог ЈП "Електродистрибуција" у односу на њих за утрошену електричну енергију у домаћинству које се евидентира преко одређеног бројила, закључено са одређеним датумом у целости застарело, да се обавезе тужени да своју финансијску евиденцију усагласи са истакнутим приговором застарелости и да новчани дуг тужиоца за утрошену електричну енергију представља разлику која се добија између застарелог дуга и дуга који није застарео.

Првостепени суд, поводом ових спорова, имао је правно схватање да суд није надлежан да утврђује стање дуга за утрошену електричну енергију већ да то спада у надлежност управног органа, сходно Одлуци о општим условима испоруке електричне енергије, те да нема места тужби за утврђење.

Правно схватање да у овим случајевима нема места тужби за утврђење је заузето из следећих разлога:

Јавном предузећу "Електропривреда", Законом је поверено вршење јавних овлашћења и оно је основано ради обављања електропривредних делатности која обухвата производњу пренос и дистрибуцију електричне енергије.

Дистрибуција електричне енергије врши се под условима који су прописани Одлуком о општим условима за испоруку електричне енергије, сада Уредбом и наплата електричне енергије врши на начин који је прописан наведеним општим условима. Уговори који су закључени у вези са испоруком електричне енергије, представљају уговоре по приступу.

Међу странкама није спорно, постојање уговорно-претплатничког односа, већ је споран материјално-правни захтев јавног предузећа према потрошачу.

У парничном поступку поверилац у овом случају јавно предузеће може тражити да суд наложи потрошачу да испуни шегово потраживање. Потраживање се остварује тужбом за испуњење. У наведеном правном односу јавно предузеће које се бави испоруком електричне енергије могло би своје потраживање остварити у парници. Међутим, оно то не чини, већ се користи законским правом да обустави електричну енергију уз претходну опомену потрошачу да ће искористити ово своје право из Закона.

Према чл. 188. ЗПП тужбом за утврђење може се тражити да суд утврди постојање односно непостојање неког права или правног односа или истинитост или неистинитост неке исправе. Овде није спорно постојање правног, уговорног односа између странака, али је споран, један његов део, потраживање, дуг који је застарео.

Првостепени суд је поводом ових спорова доносио одлуке да се у овим случајевима ради о тужби поводом којих се тражи да се утврди чињеница застарелости потраживања, а не постојање или непостојање правног односа. Полазило се од тога да се у овим споровима не може утврђивати стање дуга за утрошену електричну енергију, већ се може користити правно средство против "Електродистрибуције" сходно чл. 34. Одлуке о општим условима испоручене електричне енергије ("Сл. гл. РС", бр. 39/01...). Према наведеној одредби потрошач електричне енергије може

захтевати проверу обрачуна код надлежне "Електродистрибуције" у року од 8 дана од дана добијања обрачуна, па уколико је обрачун нетачан извршиће се исправка и исправљени обрачун доставити потрошачу у истом року јер странка (потрошач ел.енергије) правну корист коју тражи од суда може остварити приговором на обрачун утрошка у управном поступку.

Дакле ради се о туженику, јавном предузећу и у погледу доношења њихових одлука примењују се одредбе Закона о општем управном поступку, те на такву одлуку донету у том поступку може се уложити жалба надлежном другостепеном органу, а затим водити управни спор.

Врховни суд Србије у решењу Рев.бр.5065/01 од 27.12.2001. одлучио је о овој врсти спора и у решењу је изнео правно схватање да поводом ових спорова нема места тужби за утврђење.

Према чл. 188. ЗПП има места тужби за утврђење када се тражи постојање или непостојања одређеног права или правног односа или да се утврди истинитост или неистинитост неке исправе.

У овим споровима није спорно да постоји уговорни однос између странака о испоруци електричне енергије, по коме је тужилац као потрошач обавезан да туженој на име испоручене електричне енергије плати утврђену цену.

Пошто тужена у посебној парници не тражи испуњење уговорне обавезе, плаћање цене за утрошену електричну енергију, то тужилац као потрошач не може тражити утврђење да је потраживање туженог делимично застарело, јер се на тај начин тражи утврђење чињеница (застарелост као институт који води престанку облигације базира се на протеклу времена и представља чињеницу а не правни однос, што је недозвољено у смислу чл. 188. ЗПП). Са друге стране евиденција туженог као повериоца о утрошку електричне енергије, односно спор о тачности евиденције не представља имовинско - правни спор из чл. 1. ЗПП збогчега би тужба била допуштена.

Оно што је важно, тужба ради утврђења, са тужбеним захтевом, да дуг по основу неплаћене електричне енергије износи одређени новчани износ (потраживање које није застарело), у суштини значи, не утврђење права већ утврђење одређене чињенице, због чега такође нису испуњени услови за судску заштиту из чл. 188. ЗПП.

Снежана Милошевић,
судија Апелационог суда у Нишу

КРИВИЧНОПРАВНА ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (СТАНДАРДИ ЕУ)

1. Уводна разматрања

Чињеница је да је у другој половини XX века развој науке и техничко технолошки напредак у свим областима живота човеку омогућио лакши и квалитетнији живот. Без тога нема напретка човечанства, али је истовремено у већој или мањој мери напредак технологије довео до различитих облика нарушавања животне средине.¹

У природи влада равнотежа законитости чији поремећај може имати несагледиве последице. Сведоци смо бројих еколошких катастрофа, са могућим неотклоњивим последицама, до чијег настанка посредно или непосредно доводи сам човек. Здрава животна средина и напредак човечанства се морају ускладити тако да економски развој не угрожава животну средину и опстанак не само човека, него и свих живих бића на Планети. Правилно и правовремено сагледавање већ насталих или могућих последица које технолошки напредак носи, уз констатацију да ризик угрожавања животне средине не познаје границе, довело је до тога да је у међународним оквирима постављена јединствена основа у правцу успостављања "одрживог развоја" животне средине у складу са економским развојем. Стога су на међународном плану предузете одговарајуће мере како би се спречило или бар довело у толерантне мере загађивање животне средине.

1 Проф. др Драган Јовашевић, „Систем еколошких деликата – Еколошко казнено право“, Ниш, 2009, стр.13-14

Уколико се постављена правила поштују, онда се штета може сматрати друштвено допуштеним ризиком који прати напредак цивилизације. У супротном, понашање које има за последицу настанак штете у већем обиму него што је нужно или штете која није смела настати, се мора санкционисати. Овако постављени циљеви се могу постићи прописивањем система правних норми о условима, начинима и критеријумима употребе нове технологије, тако да се отклоне, спрече или умање извори угрожавања животне средине.²

2. Појам животне средине

У правној теорији се разликују две врсте дефиниција које одређују појам животне средине:

– у ширем смислу, животна средина подразумева целокупно окружење човечанства и све социјалне, културне и политичке односе што је подударно са појмом "еколошког система" као заједнице живог света и станишта који узајамно делују на одређеном простору;

– у ужем смислу, под животном средином се подразумева скуп природних услова живота човечанства тј. флора, фауна и природни ресурси (вода, ваздух, земљиште и шуме).³

3. Заштита животне средине – глобални карактер

Како је међународна заједница правовремено препознала ризике угрожавања животне средине и дала им статус глобалног проблема, то се увидела потреба доношења прописа у области животне средине који ће важити на широј територији, па чак и глобално. С тога је у међународним оквирима постављена јединствена основа у правцу успостављања "одрживог развоја" животне средине у складу са потребама човека, али и све-

2 Проф. Др Драган Јовашевић, „Европски стандарди и заштита животне средине“, Европско законодавство, Год. VIII, бр. 27-28, стр. 125-129

3 Моника Нинковић, „Заштита животне средине и еколошке парнице у САД“, Београд, 2004, стр. 23-25

шћу о одговорности пред будућим генерацијама.⁴ Међународне организације су, схватајући да ћемо оваквим темпом напретка технологије "изгубити" Планету, организовале бројне делатности на локалном, националном, регионалном и глобалном нивоу са тежњом да се доношењем јединствених прописа заштити право човека на здраву животну средину. Крајњи циљ ових активности је да се отклоне, умање или сведу на разумну меру извори угрожавања животне средине, што се постиже усклађивањем националних законодавстава са донетим конвенцијама, споразумима, резолуцијама, директивама и препорукама из ове области.⁵

4. Европска унија, савет Европе и животна средина

Темељи јединствене политике земаља Европске уније у области животне средине постављени су 1972. године када је донета одлука о изradi Акционог програма заштите животне средине. У члану 2. Уговора о Европској унији као један од основних циљева којима Унија тежи предвиђено је да ће "подстицати привредни и друштвени развој, као и остварење усклађеног и одрживог развоја". Следећих година су земље чланице донеле Програм заштите животне средине са посебним акцентом на мерама превенције на свим нивоима у циљу избегавања штетних дејстава по животну средину.⁶

Основу за јединствену политику земаља чланица Европске економске заједнице у области животне средине чини Јединствени европски акт из 1987. године чији су циљеви: очување, заштита и побољшање квалитета животне средине; допринос заштити здравља људи; обезбеђење мудрог и рационалног коришћења природних ресурса и унапређење на међународном плану за суочавање са регионалним и планетарним проблемима животне средине.

4 Проф. Др Драган Јовашевић, „Систем еколошких деликата – Еколошко казно право“, Ниш, 2009, стр.24

5 Ibid

6 Мр Александра Чавошки, „Хармонизација домаћег законодавства са правом Европске уније-Еколошко право“, Београд, 2004, стр. 11-29

У оквиру Европске уније (раније Европске економске заједнице) донето је више десетина препорука и директива којима се уређују одређене области у заштити животне средине.⁷

"Основна начела еколошке политике Европске уније су:

1. начело одрживог развоја
2. начело предострожности
3. начело интегралности
4. начело "загађивач плаћа" и "корисник плаћа"
5. начело да еколошка штета мора бити исправљена на извору загађења
6. начело супсидијарности
7. начело сразмерности (пропорционалности) и
8. начело информисања и учешћа јавности."⁸

Следећи основну идеју и утврђене принципе, Европска унија је утврдила Белу књигу о припремању придружених земаља средње и источне Европе за улазак у Европску унију којом су утврђени јединствени стандарди у области заштите и очувања животне средине. Национална законодавства земаља које су опредељене за придруживање овој европској организацији, међу којима је и наша земља, морају да ускладе своје националне прописе са опште прихваћеним стандардима утврђеним у Белој књизи. Хармонизација нашег правног система у овој области са постављеним европским стандардима и имплементација прописаних стандарда је сложен, компликован и дуготрајан процес, те је обавеза наше државе да настави са доношењем нових закона и подзаконских прописа, или да допуни или измени постојеће прописе у складу са европским правним стандардима.⁹

Савет Европе је у Стразбуру 1998. године усвојио Конвенцију о заштити животне средине путем кривичног права, којом су у међународ-

7 Проф. Др Драган Јовашевић, „Систем еколошких деликата – Еколошко казнено право“, Ниш, 2009, стр. 48-49

8 Александра Чавошки, Основи еколошког права Европске уније, Београд, 2007, стр.14-22

9 Проф. Др Драган Јовашевић, „Европски стандарди и заштита животне средине“, Европско законодавство, Год. VIII, бр. 27-28, стр. 141

ним оквирима установљене основе јединствене кривично правне заштите животне средине и основе одговорности физичких и правних лица за кривична и друга кажњива дела. Све земље потписнице ове конвенције имају обавезу предузимања активности у два правца: на националном плану то подразумева предвиђање одређених понашања као кривичних дела и прописивање кривичних санкција, а на међународном плану утврђивање правила о међународноправној сарадњи између држава ради остваривања циљева Конвенције.¹⁰

Наведена Конвенција дефинише пре свега објекат заштите, а то је животна средина која обухвата људе, ваздух, воду и земљиште, заштићене споменике и друге објекте, имовину, биљке и животиње, потом "изворе угрожавања" и то као различите видове чињења или нечињења којима се угрожавају животна средина или неки њени делови и која могу бити учињена са умишљајем или из нехата. Следећи ове основе конвенције, којима су дефинисана понашања којима се повређује, угрожава или нарушава животна средина, земље чланице Савета Европе морају у своје национално кривично законодавство унети радње извршења кривичних дела угрожавања животне средине.¹¹

Конвенција Савета Европе прецизно одређује појам, карактеристике и врсте проузрокованих последица и коначно врсте и мере кривичних санкција које се учиниоцу противправног понашања могу изрећи, а то су: казна лишења слободе, новчана казна и конфискација имовине која се може јавити у три вида и то: као одузимање средстава, одузимање прихода и одузимање друге имовине чија вредност одговара приходима. Иако државе потписнице конвенције морају да у свом законодавству за еколошка кривична дела пропишу ове три основне врсте кривичних санкција, конвенцијом није одређен распон прописаних кривичних санкција, већ је то остављено да државе саме учине према степену друштвене опасности одређеног кривичног дела и систему казнене политике те државе. На крају, Конвенција предвиђа и обавезу учиниоца да успостави пређашње стање, што је суштински израз правичности.¹²

10 Ibid

11 Проф. Др Драган Јовашевић, „Систем еколошких деликата – Еколошко казно право“, Ниш, 2009, стр.42-44

12 Ibid

5. Врсте еколошких деликата

"Еколошки криминалитет или еколошка кривична дела представљају свеукупност противправних, опасних понашања појединаца или правних лица која су управљена против животне средине и за која закон прописује кривичну санкцију и која су као кажњива дела прописана у закону"¹³

Под еколошким деликтима се подразумевају људска понашања којима се повређују или угрожавају друштвене вредности које одређују услове за чување, унапређење и заштиту животне и радне средине човека. Еколошки деликти се деле на: кривична дела, привредне преступе и прекршаје.¹⁴

Еколошка кривична дела – еколошки криминалитет - су најопаснија противправна понашања физичких лица управљена против животне средине, за која закон прописује најтеже врсте кривичних санкција. Разликујемо три врсте еколошких кривичних дела:

1 - права еколошка кривична дела – кривична дела систематизована у Кривичном закону, у групи кривичних дела против животне средине;

2 - неправа еколошка кривична дела – кривична дела систематизована у другим групама кривичних дела у оквиру Кривичног закона и

3 - споредна еколошка кривична дела - систематизована у посебном, споредном, допунском или помоћном кривичном законодавству.¹⁵

6. Домаће законодавство и животна средина

Република Србија је од 2002. године члан Савета Европе, са циљем да постане пуноправни члан Европске уније. С тога је усклађивања прописа домаћег законодавства са европским прописима и европским правним стандардима обавеза наше земље у оквиру процеса приступања Европској унији. Иако правна регулатива у области животне средине, на овом путу, није једини приоритетни задатак, због бројности међународ-

13 Ibid Цитат, стр. 244

14 Ibid

15 Ibid

них прописа са којима се мора ускладити домаће законодавство, нужно је у континуитету наставити започети рад на хармонизацији домаћег законодавства у области заштите животне средине са правом Европске уније.

7. Устав Републике Србије

Право човека на здраву животну средину је једно од основних људских права чија је заштита добила карактер уставног постулата. Устав Републике Србије из 2006. године у члану 74. под називом "Здрава животна средина" прописује да свако има право на здраву животну средину и на благовремено и потпуно обавештавање о њеном стању. Свако, а посебно Република Србија и аутономна покрајина, је одговоран за заштиту животне средине, а ставом 3. изричито је прописано да је свако дужан да чува и побољшава животну средину.

У члану 89. Устава Републике Србије под називом "Чување наслеђа" прописано је да је свако дужан да чува природне реткости и научно, културно и историјско наслеђе, као добра од општег интереса, у складу са законом, при чему је за очување наслеђа прописана посебна одговорност Републике Србије, аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе.

У четвром делу Устава којим су побројане надлежности Републике Србије, у члану 97. тачка 9. прописано је да Република Србија уређује и обезбеђује: одрживи развој; систем заштите и унапређења животне средине; заштиту и унапређивање биљног и животињског света; производњу, промет и превоз оружја, отровних, запаљивих, експлозивних, радиоактивних и других опасних материја.

7.1. Законска регулатива заштите животне средине

Република Србија је у периоду 2004. године – 2009. године извршила радикалну реформу у области еколошког законодавства доношењем нових закона, а новелирана су и два раније донета закона. Сви ти закони се могу поделити на две групе: општи еколошки закони и посебни или специјални еколошки закони. Њихова заједничка карактеристика је да садрже међународне стандарде чији је циљ уређивање, унапређење и зашти-

та животне средине, утврђене међународним правним актима које је потписала и ратификовала наша држава.¹⁶

Кривични законик Републике Србије који је ступио на снагу 01.01.2006. године, објављен у Службеном гласнику РС број 85 од 06.10.2005. године, је по први пут у глави XXIV систематизовао кривична дела којима се штити животна средина и која носи наслов "Кривична дела против животне средине". Поштујући међународне стандарде овим законом је извршена систематизација кривичних дела која се односе на заштиту животне средине. Оваквом законском регулативом животна средина је постављена као самостални и примарни заштитни објекат кривичних дела ове главе, којом се не штите класична правна добра – живот и здравље људи, већ самостално добро – животна средина. С обзиром на значај животне средине, законодавац је оправдано животну средину поставио као самосталан и примарни групни заштитни објекат. Суштински, овај заштитни објекат представља основно право човека на здраву и релативно очувану природну средину.¹⁷

Кривичним закоником Републике Србије у глави XXIV која носи назив "Кривична дела против животне средине" прописано је осамнаест кривичних дела:

1. Загађење животне средине (члан 260.)
2. Непредузимање мера заштите животне средине (члан 261.)
3. Противправна изградња и стављање у погон објеката и постројења која загађују животну средину (члан 262.)
4. Оштећење објеката и уређаја за заштиту животне средине (члан 263.)
5. Оштећење животне средине (члан 264.)
6. Уништење, оштећење и изношење у иностранство заштићеног природног добра (члан 265.)

16 Проф. Др Драган Јовашевић, „Систем еколошких деликата – Еколошко казнено право“, Ниш, 2009, стр. 59-63

17 Проф. Др Зоран Стојановић, Коментар Кривичног законика, Београд, 2006, стр. 598-599

7. Уношење опасних материја у Србију и недозвољено прерађивање, одлагање и складиштење опасних материја (члан 266.)
8. Недозвољена изградња нуклеарних постројења (члан 267.)
9. Повреда права на информисање о стању животне средине (члан 268.)
10. Убијање и мучење животиња (члан 269.)
11. Преношење заразних болести код животиња и биљака (члан 270.)
12. Несавесно пружање ветеринарске помоћи (члан 271.)
13. Производња штетних средстава за лечење животиња (члан 272.)
14. Загађивање хране и воде за исхрану, односно напајање животиња (члан 273.)
15. Пустошење шума (члан 274.)
16. Шумска крађа (члан 275.)
17. Незаконит лов (члан 276.) и
18. Незаконит риболов (члан 277.)

Поред наведених "правих" еколошких кривичних дела предвиђених у глави XXIV у групи кривичних дела против животне средине, Кривични законик Републике Србије регулише и "неправа" еколошка кривична дела, која су предвиђена у глави XXV, у групи кривичних дела против опште сигурности људи и имовине. Реч је о кривичним делима чији примарни заштитни објект није животна средина, већ општа сигурност људи и имовине, али се, санкционисањем одређених понашања која за последицу имају угрожавање опште сигурности људи и имовине, заправо посредно оставарује и кривичноправна заштита животне средине. Тако на пример, кривично дело недозвољено поступање са експлозивним и запаљивим материјалом из чл. 286. ст. 1 чини онај ко противно прописима складишти, држи, превози или преда на превоз јавним саобраћајним средством експлозивни или лако запаљиви материјал или такав материјал сам преноси користећи се јавним саобраћајним средством. Дакле, санкционисањем оваквог понашања, свакако да се пре свега штити сигурност грађана и имовине, али се, посматрано са ширег аспекта, на тај начин остварује и заштита животне средине, будући да противправно складиштење, чување или транспорт наведених материја може имати за последицу и угрожавање, оштећење или уништење животне средине.

Осим тога, у Републици Србији су донета и три еколошка закона која у посебној глави "Казнене одредбе" предвиђају еколошка кривична дела. То су такозвана "споредна" еколошка кривична дела из посебног, споредног, помоћног или допунског кривичног законодавства. Та три закона која прописују кривична дела су: Закон о здрављу биља; Закон о средствима за заштиту биља и Закон о генетички модификованим организмима.¹⁸

Објект заштите код ових инкриминација је животна средина у целисти или поједини њени сегменти, што је у свему у складу са прописима међународног карактера.

Ова кривична дела су најчешће одређена бланкетном диспозицијом, тако да радњу извршења кривичног дела представља свака делатност чињења или нечињења, којом се крше прописи о заштити, очувању и унапређењу животне средине, дакле прописи из области еколошког права. Познавање тих ванкривичноправних прописа је нужно при оцени да ли су нека понашања допуштена или забрањена.¹⁹

За постојање свих, па и еколошких кривичних дела, потребно је да услед предузете законом предвиђене делатности, која чини радњу извршења, наступи последица на нападнутом објекту. Последице ових дела могу бити: угрожавање животне средине и угрожавање здравља људи, а опасност по заштићена добра и вредности може бити апстрактна или конкретна. Код неких кривичних дела последица може бити повреда заштићеног добра.²⁰

Свако од наведених кривичних дела са аспекта примене Закона има јасно и прецизно одређену радњу кривичног дела, последицу, узрочну везу између радње и последице, субјект и објект кривичног дела. Код сваког кривичног дела одређен је основни облик, а код већине прописани су тежи или лакши облици. Скривљеност дела је општи субјективни еле-

18 Проф. Др Драган Јовашевић, „Систем еколошких деликата – Еколошко казно право“, Ниш, 2009, стр. 243-244

19 Др Љубиша Лазаревић, Коментар Кривичног законика Републике Србије, Београд, 2006.

20 Проф. Др Драган Јовашевић, „Систем еколошких деликата – Еколошко казно право“, Ниш, 2009, стр. 254-255

мент свих, па и наведених кривичних дела која могу бити учињена са умишљајем или из нехата. Већина кривичних дела су са бланкетном нормом, јер се радња извршења мора састојати у кршењу прописа којима се штити, чува или унапређује животна средина. Кршење прописа подразумева поступање противно императивним нормама које не дозвољавају такво понашање. Код неких кривичних дела радња има бланкетни карактер који обавезује на утврђивање својства извршиоца, а потом његове законом или другим прописом прописане обавезе у оквиру његових дужности. С тога је познавање прописа који уређују заштиту, очување, уређење и унапређивање животне средине нужно ради правилне примене Закона. Код неких кривичних дела противправност је посебан елемент бића кривичног дела и уколико је она по неком посебном или општем основу искључена, кривичног дела нема. Нека кривична дела као услов постојања траже наступање конкретне последице уз постојање узрочно последичне везе. Прописане кривичне санкције су у свему у складу са Конвенцијом, па и у делу у коме је предвиђена обавеза учиниоца да успостави пређашње стање предузимањем одређених мера у циљу отклањања штетних последица по животну средину. Код неких кривичних дела кажњив је и покушај. Нека кривична дела из Кривичног законика, раније кривично законодавство није познавало, те је њихово прописивање управо последица хармонизације нашег законодавства са међународним правним стандардима у овој области.

На крају, можемо рећи да еколошко право чини скуп прописа који уређују заштиту, очување, уређење и унапређивање животне средине. У Републици Србији, закони и подзаконски прописи којима се уређује и штити животна средина, су у већој или мањој мери усклађени са низом међународних прописа из ове области.²¹

7.2. Судска пракса

За потребе овог реферата извршена је анализа доступних података за процесуирани кривична дела против животне средине на територији ранијег Окружног суда у Нишу, за 2008. и 2009. годину. Прикупљени по-

21 Ibid

даци показују да су процесуирани поступци само у односу на извршиоце кривичног дела шумска крађа из члана 275, кривичног дела незаконит лов из члана 276. и кривичног дела незаконит риболов из члана 277. Кривичног законика. Иако подаци не представљају репрезентативни узорак за територију Републике Србије, може се закључити да је у посматраном периоду за кривично дело шумска крађа незнатно повећан број извршилаца, а да је у највећем броју случајева извршиоцима изречена условна осуда или новчана казна, а казна затвора изузетно. За кривична дела забрањен лов и забрањен риболов, број извршилаца је незнатно смањен, али су у овим случајевима извршиоцима изрицане само условне осуде или новчане казне. Без прецизнијих статистичких података не може се поуздано рећи да ли су изречене кривичне санкције адекватне учињеним кривичним делима и личностима учинилаца. Свакако се тек на основу комплетније анализе може доћи до закључка да ли казнену политику код кривичних дела из ове главе треба поштрити или не. Уколико се правилно схвате последице ових кривичних дела, те чињеница да се код неких реституцијом не може повратити изгубљено, то се, зависно и од других показатеља, казненa политика мора креирати тако да се сузбију дела којима се повређују или угрожавају вредности (заштићене кривичним законодавством) које представљају објекте кривично правне заштите.

Значајно је напоменути да се на основу изнетих података не може тврдити да на наведеној територији није било извршења других кривичних дела из области заштите животне средине. Разлози због којих је присутан проблем непримењивања кривично правних норми у овој области није у законској регулативи и на ово питање је тешко одговорити. Разлоге треба тражити пре свега у начину и поступку откривања ових кривичних дела, њихових учинилаца, па донекле и у казненој политици. Тимски рад органа откривања, уз искуства из практичне еколошке заштите је предуслов успешног откривања ових кривичних дела. Хитно прикупљање доказа уз стручну помоћ експерата одређене области (биолози, физичари, хемичари и сл.) би онемогућило евентуалне опструкције у процесуирању и кажњавању учинилаца. У супротном се кривична дела против животне средине или тешко откривају или тешко доказују, те се само један део пријављених учинилаца кривично гони, а блага казнена политика не остварује своју сврху – ни индивидуалну ни генералну превенцију.

Казна је законом предвиђена репресивна мера која се у циљу сузбијања криминалитета примењује према учиниоцу кривичног дела коју изриче суд након спроведеног кривичног поступка. Дакле, претпоставка за примену казне је учињено кривично дело.

Однос човека према природи се може променити, не само кажњавањем, већ и превенцијом, што је код еколошког криминалитета скоро истог, ако не и већег значаја, јер се некада штетне последице не могу отклонити или надоместити. Заштита животне средине мора бити организована тако да пре свега буде превентивна. Разна удружења грађана које се баве проблемима везаним за очување здраве животне средине несумњиво дају свој допринос, али скоро по правилу, њихова активност почиње тек онда када наступе последице. Широм друштвеном акцијом на свим нивоима треба васпитно утицати на свест грађана у изграђивању, прихватању и поштовању одређених норми понашања са циљем да до штете не дође, зарад општег интереса. Различитим и континуираним активностима у оквиру разрађених пројеката може се деловати на широј основи, јер се превентивним деловањем развија друштвена и правна свест грађана, чиме се омогућује ефикаснија заштита животне средине.

8. Закључак

Европска унија (раније Европска економска заједница) је у циљу заштите и очувања животне средине усвојила Конвенцију о заштити животне средине путем кривичног права и бројне споразуме, резолуције, директиве и препоруке из ове области, у правцу успостављања "одрживог развоја".

Хармонизација домаћих прописа са европским прописима у области заштите животне средине је једна од најтежих области за усклађивање и то не само зато што је ова област широка и обухвата различите секторе, већ и због тога што је у овој области бројност прописа огроман, а листе еколошких проблема и сходно томе међународна регулатива, нису коначне.

Поступак усклађивања домаћег законодавства са стандардима Европске уније у области животне средине не значи само редакцију текстова и "просто" доношење прописа којима се директно или индиректно

штити животна средина, већ то подразумева и увођење скупих и модерних технологија, дакле одговарајуће инфраструктуре, која ће омогућити поштовање прописаних правила, што даље директно зависи од економских могућности наше земље.

Имајући у виду бројност законских прописа у овој области, те опредељење и тежњу наше државе да постане пуноправни члан Европске уније, произилази обавеза нашег законодавства да поред донетих прописа, настави са реформом законодавства у овој области, ради потпуне усклађености домаћег законодавства са међународним прописима. Закони у овој области донети последњих година су потпуно усклађени са прописима Европске уније, неки од њих и са већим стандардима од прописаних, док је неке прописе потребно изменити или допунити у скорије време, а неке у дужем року, зависно од значаја и учесталости кршења прописа одређене области у оквиру животне средине.

Ширење знања у овој области, едукација становништва и указивање на значај очувања здраве животне средине, те у том смислу и подизање свести о значају ове области је имепаратив свих. Циљ превенције у овој области је пре свега да сваки појединац као честица екосистема има обавезу да се понаша по основним еколошким принципима, на којима почива политика очувања животне средине. У том смислу је неопходно да се основна знања из области животне средине усвајају од малена, а потом надограђују, тако да постану норме понашања садашњих и будућих генерација.

Л и т е р а т у р а

Проф. др Драган Јовашевић, "Систем еколошких деликата - Еколошко казнено право", Ниш, 2009.

Проф. др Драган Јовашевић, "Европски стандарди и заштита животне средине", Европско законодавство, Год. VIII, бр. 27-28.

Александра Чавошки, "Основи еколошког права Европске уније", Београд, 2007.

Мр Александра Чавошки, "Хармонизација домаћег законодавства са правом Европске уније – Еколошко право", Београд, 2004.

Моника Нинковић, "Заштита животне средине и еколошке парнице у САД", Београд, 2004.

Др Љубиша Лазаревић, Коментар Кривичног законика Републике Србије, Београд, 2006.

Проф. Др Зоран Стојановић, Коментар Кривичног законика, Београд, 2006.